

QUY ĐỊNH
VỀ NGHIỆP VỤ THU TÍN DỤNG TẠI VPBANK

<i>Số hiệu văn bản</i>	/...../QĐI-HĐQT
<i>Ngày ban hành</i>	 / /2024
<i>Ngày hiệu lực</i>	 / /2024

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	5
Điều 1. Mục đích ban hành.....	5
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng.....	5
Điều 3. Giải thích từ ngữ	5
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ	9
Điều 4. Những trường hợp VPBank không được thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng hoặc hạn chế thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng	9
Điều 5. Số dư nghiệp vụ thư tín dụng.....	10
Điều 6. Nguyên tắc thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng.....	10
Điều 7. Áp dụng tập quán và lựa chọn giải quyết tranh chấp.....	11
Điều 8. Sử dụng ngôn ngữ	12
Điều 9. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng.....	12
Điều 10. Số tiền cấp tín dụng.....	14
Điều 11. Đồng tiền phát hành, xác nhận và thanh toán thư tín dụng.....	14
Điều 12. Lãi suất cấp tín dụng cho Khách hàng	15
Điều 13. Phí nghiệp vụ thư tín dụng.....	15
Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng	16
Điều 15. Thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng.....	16
Điều 16. Thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng bằng phương tiện điện tử.....	17
Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của VPBank trong vai trò là ngân hàng phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng.....	18
Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng	19
MỤC 1. NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG	19
Điều 19. Điều kiện đối với Khách hàng	19
Điều 20. Điều kiện về hàng hóa.....	21
Điều 21. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng.....	22
Điều 22. Thỏa thuận cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng	22
Điều 23. Phát hành/tu chỉnh L/C	23
Điều 24. Ký hậu vận đơn, Phát hành bảo lãnh nhận hàng/Ủy quyền nhận hàng, ký xác nhận biên bản giao hàng, Chuyển điện chấp nhận thanh toán, từ chối thanh toán L/C trong nghiệp vụ phát hành L/C	24
Điều 25. Thanh toán L/C	25
Điều 26. Trả thay L/C.....	27
Điều 27. Hợp vốn trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng.....	27
Điều 28. Hủy/Tắt toán L/C, giải tỏa ký quỹ/TSBĐ.....	27

Điều 29. Kiểm soát đối với nghiệp vụ phát hành L/C	28
MỤC 2. NGHIỆP VỤ XÁC NHẬN THƯ TÍN DỤNG	28
Điều 30. Điều kiện đối với Khách hàng	28
Điều 31. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ xác nhận thư tín dụng	29
Điều 32. Thỏa thuận cấp tín dụng để xác nhận thư tín dụng	30
Điều 33. Thực hiện nghĩa vụ theo cam kết xác nhận tại thư tín dụng	30
MỤC 3. NGHIỆP VỤ THƯƠNG LƯỢNG THƯ TÍN DỤNG	30
Điều 34. Điều kiện đối với Khách hàng	30
Điều 35. Điều kiện đối với bộ chứng từ theo thư tín dụng được thương lượng thanh toán 31	
Điều 36. Đồng tiền thương lượng thanh toán	31
Điều 37. Đồng tiền trả nợ số tiền thương lượng thanh toán khi hết thời hạn thương lượng thanh toán 32	
Điều 38. Phương thức thương lượng thanh toán	32
Điều 39. Giá, thời hạn, lãi suất thương lượng thanh toán và các chi phí liên quan.....	32
Điều 40. Thỏa thuận thương lượng thanh toán.....	33
Điều 41. Thủ tục thương lượng thanh toán bộ chứng từ	33
Điều 42. Chuyển nợ quá hạn	34
MỤC 4. NGHIỆP VỤ HOÀN TRẢ THƯ TÍN DỤNG.....	34
Điều 43. Điều kiện đối với Khách hàng	34
Điều 44. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng	35
Điều 45. Thỏa thuận cấp tín dụng trong nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng	35
Điều 46. Phát hành cam kết và thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thư tín dụng	36
MỤC 5. ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG	37
Điều 47. Điều kiện thực hiện ủy thác và nhận ủy thác của VPBank.....	37
Điều 48. Nguyên tắc ủy thác.....	37
Điều 49. Hợp đồng ủy thác.....	38
Điều 50. Thời hạn ủy thác	39
Điều 51. Phí ủy thác.....	39
Điều 52. Thực hiện nghĩa vụ theo cam kết tại thư tín dụng	39
Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác	39
Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác	40
MỤC 6. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC	41
Điều 55. Phân loại, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.....	41
Điều 56. Hạch toán kế toán, thông tin báo cáo	41

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank

Điều 57. Lưu hồ sơ	41
CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	41
Điều 58. Điều khoản thi hành.....	41
BẢNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VĂN BẢN.....	43
VĂN BẢN LIÊN QUAN.....	45
HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG/ĐÀO TẠO	47

QUY ĐỊNH
VỀ NGHIỆP VỤ THƯ TÍN DỤNG TẠI VPBANK
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy định này quy định thống nhất các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng (trừ các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng) của VPBank đối với Khách hàng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này điều chỉnh nghiệp vụ thư tín dụng (trừ nghiệp vụ thư tín dụng dự phòng) của VPBank đối với Khách hàng, trong đó VPBank là bên cấp tín dụng.
- Nghiệp vụ phát hành thư tín dụng dự phòng được thực hiện theo Quy định bảo lãnh của VPBank đối với Khách hàng từng thời kỳ

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các đơn vị, cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng tại VPBank.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, trừ trường hợp ngữ cảnh có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Nghiệp vụ thư tín dụng¹**: Là hình thức cấp tín dụng thông qua việc VPBank thực hiện nghiệp vụ phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng để phục vụ hoạt động thanh toán mua bán hàng hóa, dịch vụ.
- Thư tín dụng (L/C)²**: Là cam kết không thể hủy ngang của VPBank cho bên thụ hưởng về việc sẽ thanh toán trên cơ sở nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp.
- Phát hành thư tín dụng³**: Là việc VPBank cấp tín dụng cho khách hàng thông qua phát hành thư tín dụng cho bên thụ hưởng theo đề nghị của Khách hàng. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả đầy đủ gốc, lãi và phí theo thỏa thuận trong trường hợp VPBank phải thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng bằng nguồn tiền của VPBank hoặc đề nghị Ngân hàng khác thanh toán thay cho khách hàng.
- Xác nhận thư tín dụng⁴**: Là việc VPBank xác nhận theo đề nghị của ngân hàng phát hành cam kết thanh toán cho bên thụ hưởng trên cơ sở nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp, ngoài cam kết của ngân hàng phát hành.

¹ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

² Khoản 3 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

³ Khoản 4 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴ Khoản 5 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

5. **Thương lượng thanh toán⁵:** Là việc VPBank mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ xuất trình theo thư tín dụng (có kèm hoặc không kèm hối phiếu) của bên thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.
6. **Hoàn trả thư tín dụng⁶:** Là việc VPBank thỏa thuận với ngân hàng phát hành về việc thanh toán bằng nguồn tiền của mình cho bên thụ hưởng hoặc là việc VPBank theo đề nghị của ngân hàng phát hành cam kết với bên thụ hưởng về việc thanh toán cho bên thụ hưởng, ngoài cam kết của ngân hàng phát hành.
7. **Bộ chứng từ theo thư tín dụng⁷:** Là các chứng từ xuất trình để được thanh toán theo quy định tại thư tín dụng. Bộ chứng từ theo thư tín dụng có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) những chứng từ sau:
 - a) Hối phiếu (Draft);
 - b) Hóa đơn (Invoice);
 - c) Bảng kê đóng gói bao bì (Packing list);
 - d) Chứng từ vận chuyển hàng hóa, như: Vận đơn đường biển/hàng hải (Marine/Ocean Bill of Lading - B/L), Chứng thư đường biển không chuyển nhượng được (Non-negotiable Sea Waybill), Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu (Charter party Bill of Lading), Chứng từ vận tải liên hợp (Multimodal transport document), Chứng từ vận tải hàng không (Air transport document - AWB), Chứng từ vận tải đường sông/đường sắt/đường bộ (Inland Waterway/Railway/Roadway transport document), Biên lai bưu điện (Courier and post receipts), Chứng từ vận tải do người giao nhận phát hành (Transport document issued by Freight forwarders),...;
 - e) Chứng từ bảo hiểm (Insurance certificate/policy);
 - f) Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin);
 - g) Các chứng từ khác như Giấy chứng nhận kiểm định hàng hóa (Inspection Certificate), Giấy chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis), Giấy chứng nhận/bảng liệt kê trọng lượng (Weight Certificate/list).
8. **Bên thụ hưởng⁸:** Là Bên bán, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ quy định tại thư tín dụng hoặc Bên có quyền thụ hưởng theo thư tín dụng đã phát hành.
9. **Bên đề nghị⁹:** Là Bên mua, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đề nghị ngân hàng phát hành thư tín dụng.

⁵ Khoản 6 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁶ Khoản 7 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁷ Khoản 9 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁸ Khoản 10 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁹ Khoản 11 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

10. **Khách hàng¹⁰**: Là tổ chức (bao gồm cả ngân hàng, tổ chức tín dụng ở nước ngoài) hoặc cá nhân, cụ thể như sau:
- a) Trong phát hành thư tín dụng, Khách hàng của VPBank (Ngân hàng phát hành) là Bên đề nghị;
 - b) Trong xác nhận thư tín dụng, Khách hàng của VPBank (Ngân hàng xác nhận) là ngân hàng phát hành;
 - c) Trong thương lượng thanh toán, Khách hàng của VPBank (Ngân hàng thương lượng) là Bên thụ hưởng đề nghị VPBank thực hiện thương lượng thanh toán;
 - d) Trong hoàn trả thư tín dụng, Khách hàng của VPBank (Ngân hàng hoàn trả) là ngân hàng phát hành;
11. **Tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng¹¹**: Là các quy tắc, tập quán, thực hành thống nhất do Phòng Thương mại quốc tế ban hành về thư tín dụng và tập quán thương mại khác không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam do các bên thỏa thuận lựa chọn. Các tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn:
- a) UCP: Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ;
 - b) URR: Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các Ngân hàng theo tín dụng chứng từ của ICC.
 - c) ISBP: Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo tín dụng chứng từ;
 - d) Incoterms: Các quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa.
12. **Đơn vị kinh doanh (ĐVKD)**: Bao gồm Chi nhánh, Phòng giao dịch, Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp và các đơn vị có chức năng kinh doanh thuộc Khối Khách hàng cá nhân, Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư (CIB), Khối Khách hàng Doanh nghiệp (CMB), Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Khối Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch (FMTB), Trung tâm Đầu tư nước ngoài (FDI) và các Đơn vị kinh doanh khác được VPBank thành lập trong từng thời kỳ.
13. **Thỏa thuận cấp tín dụng cho nghiệp vụ thư tín dụng¹²**: Là thỏa thuận giữa VPBank với tư cách là ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nhận, ngân hàng thương lượng hoặc ngân hàng hoàn trả với khách hàng và các bên liên quan khác (nếu có) về việc cấp tín dụng cho khách hàng thông qua nghiệp vụ phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng.

¹⁰ Khoản 12 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹ Khoản 13 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹² Khoản 14 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

14. **Ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng¹³**: Là ngày đến hạn thanh toán cuối cùng cho bên thụ hưởng theo điều khoản thanh toán trên thư tín dụng.
15. **Tiền vay của khách hàng¹⁴**: Là số tiền bên đề nghị vay VPBank để thực hiện thanh toán hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú, về quản lý vay trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh hoặc quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người không cư trú.
16. **Phương án sử dụng vốn trong nghiệp vụ thư tín dụng¹⁵**: Là tập hợp các thông tin về việc sử dụng vốn của khách hàng, trong đó phải có các thông tin: Nguồn tiền để thanh toán nghĩa vụ cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng; mục đích phát hành hoặc xác nhận hoặc thương lượng hoặc hoàn trả thư tín dụng.
17. **Ủy thác phát hành thư tín dụng¹⁶**: Là việc bên ủy thác cam kết giao vốn bằng tiền cho bên nhận ủy thác để bên nhận ủy thác thực hiện nghiệp vụ phát hành thư tín dụng cho bên thụ hưởng, phục vụ bên đề nghị là khách hàng của bên ủy thác. Bên ủy thác chịu mọi rủi ro từ khách hàng của mình. Bên nhận ủy thác chịu mọi rủi ro từ bên ủy thác.
18. **Bên ủy thác¹⁷**: Là ngân hàng, tổ chức tín dụng ở nước ngoài (là ngân hàng mẹ hoặc chi nhánh của ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chi nhánh hoặc công ty con là tổ chức tín dụng ở nước ngoài của ngân hàng thương mại) thực hiện ủy thác cho bên nhận ủy thác để phát hành thư tín dụng cho bên thụ hưởng.
19. **Bên nhận ủy thác¹⁸**: Là ngân hàng theo ủy thác của bên ủy thác thực hiện phát hành thư tín dụng cho bên thụ hưởng.
20. **Tu chỉnh L/C**: Là việc VPBank thực hiện thay đổi/điều chỉnh một số nội dung của L/C đã phát hành theo yêu cầu của Bên đề nghị, phù hợp với quy định của VPBank và tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng được áp dụng.
21. **L/C trả ngay**: Là cam kết thanh toán của VPBank ngay khi nhận được bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C (thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ chứng từ hợp lệ);
22. **L/C trả chậm**: Là cam kết thanh toán của VPBank vào ngày đáo hạn theo quy định trong L/C khi bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C;

¹³ Khoản 15 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁴ Khoản 16 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁵ Khoản 17 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁶ Khoản 18 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁷ Khoản 19 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁸ Khoản 20 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

23. **L/C tuần hoàn:** Là L/C sẽ phục hồi lại giá trị ban đầu sau khi nó đã được sử dụng, trong đó số tiền và khoảng thời gian phục hồi phải được quy định trong L/C;
24. **L/C nhập khẩu:** Là L/C do VPBank phát hành cho Bên thụ hưởng là nhà xuất khẩu ngoài lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của Bên đề nghị là nhà nhập khẩu trong nước.
25. **Bảo lãnh/ủy quyền nhận hàng:** Là sự bảo đảm từ phía Ngân hàng (VPBank) với công ty vận chuyển hoặc nhà xuất khẩu cho việc giao hàng hóa trong trường hợp Khách hàng được VPBank phát hành L/C có nhu cầu nhận hàng sớm (tránh các chi phí lưu kho bãi, hải quan) nhưng chưa nhận được bộ chứng từ nhận hàng theo L/C đã phát hành;
26. **Bill of Lading (B/L):** Là vận đơn đường biển (là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển được người chuyên chở ký phát cho người gửi hàng xác nhận việc người chuyên chở đã nhận hàng để vận chuyển theo yêu cầu của người gửi hàng);
27. **Ký hậu vận đơn:** Là nghiệp vụ VPBank ký vào mặt sau của vận đơn đường biển để chuyển quyền sở hữu/nhận lô hàng theo vận đơn đường biển đó cho một bên khác;
28. **Giá trị L/C:** Được hiểu là giá trị trên L/C cộng với (+) dung sai lớn nhất nếu có.
29. **Ngân hàng thông báo:** Là ngân hàng thực hiện thông báo L/C theo yêu cầu của Ngân hàng phát hành.¹⁹
30. **Ngân hàng xuất trình:** Là Ngân hàng thực hiện xuất trình bộ chứng từ đòi tiền theo L/C.
31. **Tài khoản tiền gửi:** Bao gồm tài khoản thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn.
32. **Luật các tổ chức tín dụng:** Là Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ.
33. **Các từ viết tắt**
- a) **NHNN:** Ngân hàng Nhà nước;
 - b) **Phòng TTTM:** Phòng Tài trợ Thương mại thuộc Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng bán buôn - Khối Vận hành;
 - c) **Phòng XLTD:** Là Phòng Xử lý tín dụng Khách hàng cá nhân, Phòng Xử lý tín dụng Khách hàng SME - Trung tâm hỗ trợ và Xử lý tín dụng tập trung hoặc Phòng Xử lý tín dụng doanh nghiệp lớn thuộc Trung tâm Xử lý nghiệp vụ Ngân hàng bán buôn - Khối Vận hành.
 - d) **TSBD:** Tài sản bảo đảm.
34. Các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm chưa được giải thích trong Quy định này sẽ được hiểu theo các quy định khác của VPBank và/hoặc quy định của pháp luật và các thông lệ, quy tắc, tập quán quốc tế có liên quan.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

¹⁹ Tham khảo Điều 2 UCP 600

Điều 4. Những trường hợp VPBank không được thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng hoặc hạn chế thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng

1. Những trường hợp VPBank không thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng

- a) Các trường hợp không cấp tín dụng theo Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Quy định giới hạn cấp tín dụng và quản lý nhóm khách hàng liên quan tại VPBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ.
- b) Thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng cho Khách hàng kể từ khi Khách hàng (là doanh nghiệp) đang làm thủ tục giải thể và/hoặc đã có quyết định giải thể²⁰.
- c) Thuộc trường hợp không cấp tín dụng quy định trong Chính sách tín dụng hiện hành của VPBank;
- d) Khách hàng/Chủ sở hữu hưởng lợi (nếu có) của Khách hàng/Bên thụ hưởng L/C và/hoặc các bên khác liên quan đến L/C thuộc các danh sách phòng, chống rửa tiền mà biện pháp xử lý tương ứng là không thiết lập quan hệ, không thực hiện giao dịch hoặc yêu cầu trì hoãn giao dịch theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ.
- e) Khách hàng, hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh sách không cấp tín dụng liên quan đến các vấn đề môi trường xã hội theo Quy định quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng tại VPBank số [25/2024/QĐI-TGD](#) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ.

2. Những trường hợp VPBank hạn chế thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng

Thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng cho các đối tượng thuộc trường hợp hạn chế cấp tín dụng theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng được quy định tại Quy định giới hạn cấp tín dụng và quản lý nhóm khách hàng liên quan tại VPBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ.

Điều 5. Số dư nghiệp vụ thư tín dụng

1. Số dư nghiệp vụ thư tín dụng đối với một Khách hàng hoặc một Khách hàng và người có liên quan bao gồm: số dư phát hành thư tín dụng, số dư xác nhận thư tín dụng, số dư thương lượng thanh toán, số dư hoàn trả hoặc cam kết hoàn trả thư tín dụng cho Khách hàng đó, Khách hàng đó và người có liên quan²¹.
2. Số dư nghiệp vụ thư tín dụng đối với một Khách hàng hoặc một Khách hàng và người có liên quan được tính từ ngày phát hành thư tín dụng, xác nhận thư tín dụng, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng²².

²⁰ Điều 211 (các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể), Luật doanh nghiệp năm 2020

²¹ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

²² Khoản 2 Điều 9 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- Việc thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng tuân thủ quy định về giới hạn cấp tín dụng theo quy định tại Quy định giới hạn cấp tín dụng và quản lý nhóm khách hàng liên quan tại VPBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ.

Điều 6. Nguyên tắc thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng

- Hoạt động nghiệp vụ thư tín dụng của VPBank đối với Khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa VPBank và Khách hàng, Khi thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng, VPBank phải tuân thủ các nội dung tại Quy định này, các quy định có liên quan về cấp tín dụng của VPBank, của pháp luật. Các nội dung khác về nghiệp vụ thư tín dụng, ngân hàng thực hiện theo tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng²³.
- VPBank thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng bằng ngoại tệ phải phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế được quy định tại giấy phép hoạt động của VPBank, các quy định của pháp luật về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của ngân hàng.²⁴
- Trường hợp VPBank là ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng: Khi thực hiện thu nợ gốc, lãi và phí bằng ngoại tệ trong nghiệp vụ thư tín dụng, trường hợp Khách hàng không có hoặc chưa có đủ ngoại tệ để trả nợ, Khách hàng được mua ngoại tệ tại VPBank hoặc tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác để trả nợ. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ tại VPBank, VPBank phải thực hiện bán ngoại tệ cho Khách hàng. Trường hợp Khách hàng mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, Khách hàng phải có cam kết chuyển số ngoại tệ đó cho VPBank. Nếu Khách hàng mua ngoại tệ tại VPBank, Khách hàng phải bán ngoại tệ cho VPBank trong trường hợp có nguồn thu bằng ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khi VPBank có nhu cầu²⁵.
- Khi thực hiện nghiệp vụ thương lượng thanh toán cho Khách hàng là người không cư trú, VPBank phải tuân thủ quy định tại Quy định này và quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài²⁶.
- Khi thực hiện các nghiệp vụ phát hành, xác nhận, hoàn trả thư tín dụng đối với Khách hàng là người không cư trú, VPBank không bắt buộc phải mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thu hồi nợ nước ngoài từ nghiệp vụ thư tín dụng²⁷.

²³ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

²⁴ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

²⁵ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

²⁶ Khoản 4 Điều 5 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

²⁷ Khoản 5 Điều 5 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

6. Tuân thủ các quy định về trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng tại Điều 4, Điều 5 Quy định này và quy định về những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của NHNN²⁸.

Điều 7. Áp dụng tập quán và lựa chọn giải quyết tranh chấp

1. Các bên tham gia nghiệp vụ thư tín dụng được thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Quy định này²⁹.
2. Khi áp dụng tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng, các bên phải dẫn chiếu cụ thể phiên bản áp dụng³⁰.
3. Việc xử lý tranh chấp phát sinh trong nghiệp vụ thư tín dụng thực hiện theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Bộ Luật Dân sự, các bên có thể thỏa thuận pháp luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp (bao gồm cả tòa án hoặc trọng tài thương mại quốc tế) để giải quyết.³¹

Điều 8. Sử dụng ngôn ngữ

1. Thỏa thuận cấp tín dụng cho nghiệp vụ thư tín dụng phải được lập bằng tiếng Việt, trừ trường hợp có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Bộ luật Dân sự³² hoặc được lập qua mạng thông tin liên lạc quốc tế. Trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thỏa thuận cấp tín dụng phải được dịch sang tiếng Việt có xác nhận của người đại diện hợp pháp của VPBank hoặc phải được công chứng hoặc chứng thực đính kèm bản tiếng nước ngoài³³.
2. Đối với các tài liệu khác trong nghiệp vụ thư tín dụng (ngoài thỏa thuận cấp tín dụng cho nghiệp vụ thư tín dụng) VPBank được thỏa thuận với các bên liên quan sử dụng tiếng nước ngoài theo tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng khi thực hiện. Trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệu phải được dịch sang tiếng Việt có xác nhận của người đại diện hợp pháp của VPBank hoặc phải được công chứng hoặc chứng thực và được đính kèm bản tiếng nước ngoài³⁴.

Điều 9. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng

1. VPBank thỏa thuận với Khách hàng về việc áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm khi thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng.³⁵
2. Trường hợp thỏa thuận áp dụng biện pháp bảo đảm, VPBank và Khách hàng thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Quy định về bảo đảm tín

²⁸ Khoản 7 Điều 5 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

²⁹ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

³⁰ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

³¹ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

³² Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ

³³ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

³⁴ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

³⁵ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

dụng tại VPBank từng thời kỳ³⁶ và các quy định liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng tại Quy định này.

3. Nguyên tắc bảo đảm cho nghiệp vụ phát hành L/C

- a) Trường hợp thỏa thuận áp dụng biện pháp bảo đảm, về nguyên tắc, VPBank chỉ phát hành L/C khi Khách hàng đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo đảm đối với L/C. Trường hợp cấp có thẩm quyền phê duyệt phát hành L/C có phê duyệt khác thì việc hoàn tất các thủ tục thế chấp/cầm cố và các thủ tục khác liên quan đến tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Khách hàng đối với VPBank có thể được thực hiện phù hợp với phê duyệt của cấp phê duyệt.
- b) VPBank phát hành L/C không áp dụng biện pháp bảo đảm (với một phần hoặc toàn bộ giá trị L/C) theo đề nghị của Khách hàng khi Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với Khách hàng quy định tại Điều 19 Quy định này;
 - Tại thời điểm đề nghị phát hành L/C, Khách hàng không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ tín dụng nào tại VPBank và các tổ chức tín dụng khác (nếu có);
 - Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy định này;
 - Là Khách hàng thuộc đối tượng được VPBank cấp tín dụng không áp dụng biện pháp bảo đảm (một phần hoặc toàn bộ) được quy định tại chính sách tín dụng và/hoặc các quy định khác của VPBank về cấp tín dụng và bảo đảm tín dụng trong từng thời kỳ.
- c) Trường hợp hàng hóa theo L/C đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 20 Quy định này nhưng thuộc nhóm hàng hóa VPBank không nhận làm TSDB và/hoặc VPBank không đồng ý nhận số hàng hóa theo L/C đó làm tài sản bảo đảm thì Khách hàng phải có biện pháp bảo đảm khác được VPBank chấp nhận theo quy định của VPBank³⁷ và các biện pháp bảo đảm này phải đủ để bảo đảm 100% giá trị L/C (trừ trường hợp Khách hàng được VPBank cấp tín dụng không TSDB). Trong trường hợp này, Đơn vị kinh doanh phải hoàn tất các thủ tục thế chấp/cầm cố và/hoặc các thủ tục khác liên quan đến biện pháp bảo đảm cho L/C trước khi phát hành L/C.
- d) Tỷ lệ ký quỹ và bảo đảm tối thiểu thực hiện quy định tại chính sách tín dụng, các quy định khác của VPBank về cấp tín dụng và bảo đảm tín dụng trong từng thời kỳ.

³⁶ Tham khảo Quy định về bảo đảm tín dụng tại VPBank số 198/2021/QĐI-HĐQT, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)

³⁷ Tham khảo Quy định về bảo đảm tín dụng tại VPBank số 198/2021/QĐI-HĐQT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ.

- e) Các trường hợp phát hành L/C mà VPBank không nắm giữ quyền sở hữu hàng hóa (bao gồm cả trường hợp có rủi ro cao khi nhận hàng hóa làm tài sản bảo đảm) thì việc bảo đảm cho L/C phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm tín dụng như đối với khoản cho vay.
4. Trường hợp phát hành thư tín dụng, trên cơ sở đề xuất của Khách hàng, VPBank có thể xem xét nhận bảo đảm bằng lô hàng theo L/C để bảo đảm cho nghĩa vụ của Khách hàng đối với VPBank nếu Khách hàng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 4 Quy định này và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 19, Điều 20 Quy định này và các điều kiện bổ sung sau:
- a) Phương thức giao hàng là đường biển, đường thủy nội địa, trọn bộ vận đơn lập theo lệnh của VPBank hoặc ngân hàng xác nhận L/C (nếu có);
 - b) Trường hợp giao hàng bằng đường hàng không (Airway Bill – AWB), đường sắt (Railway Bill) hoặc giao hàng tại kho ngoại quan (Delivery Order – D/O), chứng từ vận tải phải quy định người nhận hàng - Consignee là VPBank.
5. Khách hàng, bên bảo đảm phải phối hợp với VPBank để xử lý tài sản bảo đảm khi có căn cứ xử lý theo thỏa thuận cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm và quy định của pháp luật³⁸.

Điều 10. Số tiền cấp tín dụng

1. VPBank và Khách hàng thỏa thuận số tiền cấp tín dụng căn cứ vào giá trị hợp đồng mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ (đối với phát hành thư tín dụng) hoặc giá trị thư tín dụng (đối với xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng), các giới hạn cấp tín dụng đối với Khách hàng để phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng nhưng tối đa không được vượt quá giá trị hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Khách hàng và bên thụ hưởng hoặc giá trị thư tín dụng³⁹.
2. Trường hợp phát hành thư tín dụng mà tại thời điểm phát hành, hợp đồng mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ không thể hiện cụ thể giá trị hợp đồng nhưng có nội dung về cách thức/phương thức/công thức để xác định, tính toán giá trị hợp đồng được thanh toán (giá thả nổi), việc xác định số tiền cấp tín dụng phải thực hiện theo yêu cầu và quy định sau:
- a) Số tiền cấp tín dụng có thể được VPBank và Khách hàng thỏa thuận căn cứ vào các thỏa thuận kèm theo hợp đồng có đầy đủ xác nhận của bên mua, bên bán trong đó thể hiện giá trị hàng hóa, dịch vụ tạm tính; bảo đảm tối đa không được vượt quá giá trị hàng hóa, dịch vụ tạm tính.
 - b) Thỏa thuận cấp tín dụng ký giữa VPBank và Khách hàng cần ghi nhận nội dung Số tiền cấp tín dụng có thể được điều chỉnh tăng/giảm phù hợp với giá trị hàng hóa, dịch vụ trên chứng từ đòi tiền theo bộ chứng từ được gửi đến VPBank, số tiền cấp tín dụng trong mọi trường hợp không vượt quá giá trị hàng hóa, dịch vụ trên chứng từ đòi tiền theo bộ chứng từ này.

³⁸ Khoản 3 Điều 8 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

³⁹ Điều 10 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- c) Thư tín dụng do VPBank phát hành phải thể hiện nội dung: (i) Cơ sở xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ và (ii) Giá trị thư tín dụng có thể được điều chỉnh tăng/giảm phù hợp với giá trị hàng hóa, dịch vụ theo bộ chứng từ đòi tiền được gửi đến VPBank.
- d) Trường hợp Bên mua, Bên bán có thỏa thuận tại hợp đồng hoặc các thỏa thuận kèm theo hợp đồng mua bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ do VPBank phát hành về giới hạn giá trị hàng hóa dịch vụ thì số tiền cấp tín dụng tối đa không vượt quá giới hạn này.

Điều 11. Đồng tiền phát hành, xác nhận và thanh toán thư tín dụng

- 1. VPBank và Khách hàng thỏa thuận về việc phát hành thư tín dụng bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ phù hợp với đồng tiền phải thanh toán cho bên thụ hưởng tại hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ⁴⁰.
- 2. VPBank và Khách hàng thỏa thuận về việc xác nhận, hoàn trả thư tín dụng bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ phù hợp với đồng tiền phải thanh toán cho bên thụ hưởng tại thư tín dụng⁴¹.
- 3. VPBank (Ngân hàng phát hành, Ngân hàng xác nhận, Ngân hàng hoàn trả) thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng khi đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng theo đồng tiền thanh toán ghi trên thư tín dụng.⁴²

Điều 12. Lãi suất cấp tín dụng cho Khách hàng

- 1. VPBank và Khách hàng thỏa thuận về mức lãi suất áp dụng đối với nghiệp vụ hoàn trả, thương lượng thanh toán thư tín dụng⁴³.
- 2. Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn trong nghiệp vụ hoàn trả, thương lượng thanh toán thư tín dụng do VPBank và Khách hàng thỏa thuận trong thỏa thuận cấp tín dụng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cấp tín dụng trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn⁴⁴.
- 3. Lãi suất áp dụng đối với số tiền VPBank trả thay trong nghiệp vụ xác nhận, hoàn trả thư tín dụng do VPBank và Khách hàng thỏa thuận tại thời điểm cấp tín dụng nhưng không vượt quá lãi suất quá hạn cao nhất đang áp dụng cho các khoản cho vay quá hạn tại VPBank⁴⁵.
- 4. Lãi suất áp dụng trong trường hợp VPBank phát hành thư tín dụng thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 25 và Điều 26 Quy định này.
- 5. Lãi suất áp dụng đối với số tiền lãi chậm trả cho nghiệp vụ thương lượng thanh toán, nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng (theo hình thức thỏa thuận với Khách hàng thanh toán bằng nguồn tiền của ngân hàng hoàn trả) bằng 150% lãi suất trong hạn đang áp dụng với số tiền nhận

⁴⁰ Khoản 1 Điều 11 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴¹ Khoản 2 Điều 11 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴² Khoản 3 Điều 11 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴³ Khoản 1 Điều 12 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴⁴ Khoản 2 Điều 12 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴⁵ Khoản 3 Điều 12 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

nợ tại thời điểm chậm trả hoặc bằng 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn⁴⁶.

6. Trường hợp đồng tiền thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng là ngoại tệ, VPBank và Khách hàng thỏa thuận thu lãi nghiệp vụ thư tín dụng bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ khác theo tỷ giá thỏa thuận tại thời điểm thu nợ⁴⁷.

Điều 13. Phí nghiệp vụ thư tín dụng

1. VPBank thỏa thuận với Khách hàng và các bên liên quan (nếu có) về việc thu các loại phí, mức phí cấp tín dụng liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng⁴⁸.
2. VPBank phải niêm yết công khai mức phí nghiệp vụ thư tín dụng.⁴⁹
3. VPBank thực hiện thu đầy đủ các khoản phí có liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng theo đúng quy định về biểu phí tài trợ thương mại của VPBank được ban hành từng thời kỳ.
4. Trường hợp đồng tiền thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng là ngoại tệ, VPBank và Khách hàng thỏa thuận thu phí cấp tín dụng bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ khác theo tỷ giá thỏa thuận⁵⁰.

Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng

1. Khi có nhu cầu được cung cấp nghiệp vụ thư tín dụng, Khách hàng phải gửi cho VPBank thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định tại Điều 19, Điều 30, Điều 34, Điều 43 Quy định này⁵¹.
2. Thông tin về người có liên quan với Khách hàng nếu tổng mức dư nợ cấp tín dụng của Khách hàng đó tại VPBank (bao gồm cả số tiền đang đề nghị cấp tín dụng) lớn hơn hoặc bằng 0,1% vốn tự có của VPBank tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp Khách hàng là tổ chức tín dụng nước ngoài⁵². Chi tiết việc xác định Người có liên quan của Khách hàng và cơ sở, căn cứ xác định Người có liên quan của Khách hàng thực hiện theo Quy định giới hạn cấp tín dụng và quản lý nhóm khách hàng liên quan tại VPBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ.
3. Các tài liệu khác theo hướng dẫn của VPBank từng thời kỳ⁵³.
4. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu đó⁵⁴.

Điều 15. Thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng

⁴⁶ Khoản 4 Điều 12 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴⁷ Khoản 5 Điều 12 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴⁸ Khoản 1 Điều 13 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁴⁹ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁵⁰ Khoản 3 Điều 13 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁵¹ Khoản 1 Điều 14 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁵² Khoản 2 Điều 14 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁵³ Khoản 3 Điều 14 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁵⁴ Khoản 4 Điều 12 Luật các TCTD 2024

1. VPBank xây dựng quy trình xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng⁵⁵.
2. Việc thẩm định, phê duyệt tín dụng tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt tín dụng do Tổng Giám đốc ban hành từng thời kỳ. Nội dung công việc thẩm định bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:
 - a) Thẩm định các điều kiện cấp tín dụng đối với Khách hàng theo quy định tại Điều 19, Điều 30, Điều 34, Điều 43 Quy định này, các quy định liên quan khác và các điều kiện theo các văn bản nội bộ khác của VPBank từng thời kỳ để xem xét quyết định phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng⁵⁶.
 - b) Trong quá trình thẩm định, VPBank được sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, kết hợp với các thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, các kênh thông tin khác⁵⁷. Trường hợp sử dụng các kênh thông tin khác ngoài VPBank, VPBank phải kiểm tra chất lượng thông tin và tính độc lập của kênh thông tin với Khách hàng⁵⁸.
3. Thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng được thực hiện theo Quy định phê duyệt tín dụng, hạn mức rủi ro trước thanh toán, hạn mức rủi ro gián tiếp tại VPBank, Quy định xác định và phê duyệt hạn mức đối tác của VPBank đối với Khách hàng là Định chế tài chính hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ (sau đây gọi là “*Quy định phê duyệt tín dụng*”).
4. Trường hợp quyết định không cấp tín dụng, VPBank thông báo cho Khách hàng về quyết định không cấp tín dụng và lý do khi Khách hàng có yêu cầu⁵⁹.

Điều 16. Thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng bằng phương tiện điện tử

1. Trường hợp VPBank triển khai nghiệp vụ thư tín dụng bằng phương tiện điện tử, VPBank và Khách hàng được lựa chọn thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng qua việc sử dụng các phương tiện điện tử (sau đây gọi là nghiệp vụ thư tín dụng điện tử)⁶⁰.
2. Khi thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử đối với Khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với VPBank (trừ trường hợp Khách hàng gửi đề nghị bằng điện xác thực thông qua hệ thống SWIFT hoặc Khách hàng sử dụng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật), VPBank thực hiện như sau⁶¹:
 - a) Đối với Khách hàng là người cư trú: VPBank thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

⁵⁵ Khoản 2 Điều 15 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁵⁶ Khoản 1 Điều 15 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁵⁷ Khoản 1 Điều 15 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁵⁸ Khoản 2 Điều 32 Thông tư 13/2018/TT-NHNN

⁵⁹ Khoản 3 Điều 15 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁶⁰ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁶¹ Khoản 2 Điều 18 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- b) Đối với Khách hàng là người không cư trú: VPBank thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng trên cơ sở tự đánh giá mức độ rủi ro để lựa chọn, quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ xác thực giao dịch điện tử phù hợp, đảm bảo an toàn và tự chịu rủi ro phát sinh.
3. VPBank tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử đối với toàn bộ hoặc từng khâu trong quy trình nghiệp vụ, tự chịu rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau⁶²:
- a) Biện pháp, hình thức, công nghệ được VPBank lựa chọn phải đảm bảo tiêu chuẩn về an ninh, an toàn, bảo mật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
 - b) Áp dụng các hình thức xác thực giao dịch điện tử để xác nhận việc Khách hàng chấp thuận với VPBank khi thực hiện các giao dịch điện tử trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử theo quy định của pháp luật liên quan;
 - c) Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết đối với các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử. Các thông tin, dữ liệu phải được lưu trữ an toàn, bảo mật, được sao lưu dự phòng, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của dữ liệu để phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu, xác thực khách hàng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử; giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Thời gian lưu trữ, bảo quản thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và luật giao dịch điện tử hoặc quy định về lưu trữ của VPBank từng thời kỳ trong trường hợp VPBank có quy định.
 - d) VPBank phải thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, bảo mật của biện pháp, hình thức, công nghệ và thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ để nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện trong trường hợp có dấu hiệu mất an toàn.
 - e) Phân công trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận xây dựng, thiết lập và vận hành hệ thống thông tin phục vụ khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng trong nghiệp vụ thư tín dụng điện tử. Trường hợp có rủi ro phát sinh, VPBank phải có cơ chế để xác định từng cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm và xử lý kịp thời các vấn đề, rủi ro phát sinh để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử của ngân hàng.
4. Hệ thống thông tin thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử phải tuân thủ theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, quy định của Ngân hàng Nhà nước về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng⁶³.
5. VPBank thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng bằng phương tiện điện tử bảo đảm tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của VPBank về việc thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng từng thời

⁶² Khoản 3 Điều 18 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁶³ Khoản 4 Điều 18 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

kỳ trên cơ sở phù hợp Quy định này, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; giao dịch điện tử; bảo vệ dữ liệu cá nhân; an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.⁶⁴

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của VPBank trong vai trò là ngân hàng phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng

1. Khi thực hiện vai trò là ngân hàng phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng, VPBank có quyền⁶⁵:
 - a) Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của Khách hàng trong thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng;
 - b) Yêu cầu Khách hàng và các bên liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến việc thẩm định Khách hàng và tài sản bảo đảm (nếu có);
 - c) Yêu cầu Khách hàng phải hoàn trả đầy đủ gốc, lãi và phí theo thỏa thuận;
 - d) Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi các bên liên quan vi phạm nghĩa vụ đã cam kết;
 - e) Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên, phù hợp quy định của pháp luật liên quan và tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng.
2. Khi thực hiện vai trò là ngân hàng phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng, VPBank có nghĩa vụ⁶⁶:
 - a) Thực hiện đúng các nội dung theo cam kết với Khách hàng;
 - b) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên, phù hợp quy định tại Quy định này, phù hợp tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng.

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

1. Khách hàng có quyền⁶⁷:
 - a) Từ chối các yêu cầu của VPBank không phù hợp với các thỏa thuận cấp tín dụng cho nghiệp vụ thư tín dụng đã ký và quy định của pháp luật;
 - b) Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi các bên liên quan vi phạm nghĩa vụ đã cam kết;
 - c) Các quyền khác theo thỏa thuận với VPBank, phù hợp tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng.
2. Khách hàng có nghĩa vụ⁶⁸:

⁶⁴ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁶⁵ Khoản 1 Điều 19 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁶⁶ Khoản 2 Điều 19 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁶⁷ Khoản 1 Điều 20 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁶⁸ Khoản 2 Điều 20 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- a) Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, dữ liệu cho VPBank trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời để chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện cấp tín dụng của VPBank và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp các thông tin, tài liệu, dữ liệu đó;
- b) Hoàn trả đầy đủ gốc, lãi và phí theo đúng thỏa thuận và phù hợp tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng;
- c) Nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với VPBank, quy định của pháp luật.

MỤC 1. NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG

Điều 19. Điều kiện đối với Khách hàng

1. Điều kiện chung

VPBank xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng khi Khách hàng có đủ điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật⁶⁹;
- b) Nhu cầu mở thư tín dụng để phục vụ hoạt động thanh toán mua bán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp⁷⁰;
- c) Có phương án sử dụng vốn khả thi⁷¹;
- d) Có khả năng tài chính để thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ⁷²;
- e) Không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này;
- f) Không có dư nợ do thanh toán trả thay nghĩa vụ L/C và không có nợ nhóm 3, 4, 5 theo quy định của pháp luật về phân loại nợ trong từng thời kỳ và nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro tại VPBank và các Tổ chức tín dụng khác (nếu có) tính đến thời điểm đề nghị VPBank phát hành L/C;
- g) Đáp ứng các điều kiện về bảo đảm cho nghĩa vụ của Khách hàng đối với VPBank theo quy định tại Điều 9 Quy định này.

2. Điều kiện cụ thể đối với trường hợp phát hành thư tín dụng nhập khẩu

VPBank xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng nhập khẩu khi Khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này;
- b) Được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật hoặc có hợp đồng ủy thác nhập khẩu đối với các đơn vị được phép nhập khẩu hàng hóa;

⁶⁹ Điểm a, Khoản 1 Điều 21 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁷⁰ Điểm b, Khoản 1 Điều 21 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁷¹ Điểm c, Khoản 1 Điều 21 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁷² Điểm d, Khoản 1 Điều 21 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- c) Đối với trường hợp phát hành L/C nhập khẩu trả chậm⁷³: Đáp ứng điều kiện vay nước ngoài do NHNN quy định⁷⁴ đối với các khoản vay nước ngoài⁷⁵;
3. VPBank chỉ xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng cho Khách hàng là người không cư trú khi Khách hàng có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và phải đáp ứng một trong những yêu cầu sau⁷⁶:
- a) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư hoặc dưới hình thức đầu tư khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư.
- b) Khách hàng bảo đảm đủ 100% giá trị thư tín dụng bằng tài sản của Khách hàng gồm: Số dư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi tại VPBank hoặc khoản tiền Khách hàng sẽ được thanh toán từ thư tín dụng khác do VPBank phát hành cho bên thụ hưởng là Khách hàng;
- c) Bên thụ hưởng là người cư trú.

Điều 20. Điều kiện về hàng hóa

1. Hàng hóa được thanh toán theo phương thức L/C phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- a) Không thuộc mặt hàng cấm, hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- b) Mặt hàng nhập khẩu phải có tên gọi/thuộc nhóm ngành hàng rõ ràng, phù hợp với chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước về nhập khẩu hàng hóa; không thuộc nhóm ngành hàng cấm nhập khẩu⁷⁷; phải có giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu;
- c) Phù hợp phạm vi ngành nghề đang hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và/hoặc văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo kết quả tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngoại trừ trường hợp nhập khẩu theo hợp đồng ủy thác;
- d) Không thuộc nhóm hàng hóa VPBank không nhận làm tài sản bảo đảm, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

⁷³ Khoản 1, Điều 51 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022.

⁷⁴ Các điều kiện vay nước ngoài tham khảo tại Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngày 30/06/2023 quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ.

⁷⁵ Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-NHNN: Khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chỉ Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh và Khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay nước ngoài thông qua hợp đồng vay, hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ trên thị trường quốc tế của Bên đi vay.

⁷⁶ Khoản 2 Điều 21 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁷⁷ Phụ lục 01 - Danh mục Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu - ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

- (i) L/C được ký quỹ 100% giá trị L/C;
 - (ii) L/C được bảo đảm 100% bằng TSBĐ được VPBank chấp thuận theo Quy định về bảo đảm tín dụng tại VPBank từng thời kỳ và các văn bản có liên quan của VPBank trong đó TSBĐ không bao gồm tài sản hình thành từ chính L/C đã phát hành;
 - (iii) Khách hàng được VPBank cấp tín dụng không có TSBĐ;
 - (iv) Khách hàng xuất trình được hợp đồng đầu ra cho lô hàng theo L/C. Trong trường hợp này, ĐVKD, bộ phận thẩm định/tái thẩm định, các cấp phê duyệt có thẩm quyền đánh giá khả năng thực hiện của hợp đồng, tính thanh khoản của lô hàng theo L/C nhằm loại trừ rủi ro cho VPBank.
2. Bảo hiểm đối với hàng hóa:
- a) Khách hàng có trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa trước khi VPBank phát hành/tu chính L/C (trừ các trường hợp nêu tại điểm b khoản này) và đáp ứng các yêu cầu sau:
 - (i) Người thụ hưởng bảo hiểm là VPBank ngoại trừ các trường hợp: Tài sản bảo đảm cho L/C không phải là lô hàng nhập khẩu theo L/C; Khách hàng được VPBank cấp tín dụng không có TSBĐ/tỷ lệ bảo đảm bằng 0%;
 - (ii) Chi tiết điều kiện mua bảo hiểm, chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Tổng Giám đốc trong từng thời kỳ
 - b) Các trường hợp Khách hàng không phải mua bảo hiểm hàng hóa khi phát hành L/C
 - (i) 100% giá trị L/C được đảm bảo bằng ký quỹ/số tiết kiệm, giấy tờ có giá khác do VPBank phát hành/số dư tiền gửi của Khách hàng tại VPBank.
 - (ii) Các trường hợp khác theo các quy định, hướng dẫn của Tổng giám đốc ban hành từng thời kỳ.

Điều 21. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng

1. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng là khoảng thời gian được xác định từ ngày tiếp theo ngày phát hành thư tín dụng cho đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng nhưng không vượt quá thời hạn hoạt động hợp pháp còn lại của VPBank và Khách hàng⁷⁸.
2. Việc gia hạn thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng do các bên thỏa thuận phù hợp với tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng⁷⁹.

Điều 22. Thỏa thuận cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng

1. Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành mẫu Thỏa thuận cấp tín dụng trong nghiệp vụ

⁷⁸ Khoản 1 Điều 22 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁷⁹ Khoản 2 Điều 22 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

phát hành thư tín dụng. Thỏa thuận cấp tín dụng phải có các nội dung chính sau:⁸⁰

- a) Thông tin về các bên trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng;
 - b) Loại tiền, số tiền đề nghị phát hành thư tín dụng;
 - c) Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;
 - d) Loại thư tín dụng;
 - e) Nguồn tiền thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;
 - f) Phí, lãi suất, lãi phạt (nếu có) áp dụng;
 - g) Biện pháp đảm bảo (nếu có);
 - h) Nhận nợ bắt buộc, trích tài khoản ký quỹ, tài khoản tiền gửi (nếu có);
 - i) Mua bán ngoại tệ (nếu có);
 - j) Ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng;
 - k) Thời hạn cấp tín dụng;
 - l) Giải quyết tranh chấp phát sinh;
 - m) Các nội dung khác không trái với quy định của pháp luật
2. Thỏa thuận cấp tín dụng phải đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các bên, được lập dưới hình thức thỏa thuận cấp tín dụng đối với từng giao dịch cụ thể hoặc thỏa thuận khung áp dụng chung đối với tất cả các giao dịch phát hành thư tín dụng, đính kèm thỏa thuận cụ thể.⁸¹
3. Các Đơn vị có trách nhiệm sử dụng đúng mẫu Thỏa thuận cấp tín dụng do VPBank ban hành trong từng thời kỳ. Việc sử dụng biểu mẫu khác cần có phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành của VPBank nhưng phải đảm bảo quyền lợi của VPBank, đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về thư tín dụng và quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 23. Phát hành/tu chỉnh L/C

1. Hình thức phát hành L/C

VPBank phát hành L/C theo một trong các hình thức sau:

- a) Phát hành thông qua điện swift đảm bảo điện phát hành bằng swift có tính xác thực;
 - b) Phát hành dưới dạng thư;
 - c) Kết hợp giữa điện swift và thư.
2. Căn cứ thỏa thuận cấp tín dụng, VPBank phát hành thư tín dụng cho bên thụ hưởng. Nội dung thư tín dụng và việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thư tín dụng do các bên thỏa thuận, phù

⁸⁰ Khoản 1 Điều 23 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁸¹ Khoản 2 Điều 23 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

hợp với Tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng⁸².

3. VPBank được phát hành các loại hình thư tín dụng theo thỏa thuận với Khách hàng phù hợp với Tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng⁸³.
4. Trường hợp VPBank phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản trả ngay hoặc trả trước ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng:
 - a) VPBank chỉ được phát hành thư tín dụng trong trường hợp Khách hàng là người cư trú⁸⁴ và Khách hàng phải được VPBank cấp hạn mức cho vay.
 - b) Số tiền Khách hàng nhận nợ với VPBank theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 25 Quy định này sẽ được tính vào hạn mức cho vay của Khách hàng.
5. Trình tự và thủ tục phát hành, tu chỉnh L/C được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của VPBank do Tổng Giám đốc ban hành trong từng thời kỳ.
6. Việc phát hành/tu chỉnh L/C chỉ được thực hiện sau khi đã có phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo Quy định phê duyệt tín dụng tại VPBank từng thời kỳ.
7. Điều kiện phát hành L/C khi hợp đồng mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ không thể hiện cụ thể giá trị hợp đồng nhưng có nội dung về cách thức/phương thức/công thức để xác định, tính toán giá trị hợp đồng được thanh toán (giá thả nổi):
 - a) Khách hàng phải được cấp phê duyệt tín dụng phê duyệt việc phát hành L/C với giá trị thả nổi;
 - b) Tại thời điểm phát hành L/C, Khách hàng phải có văn bản thể hiện nội dung cam kết thanh toán L/C đối với phần nghĩa vụ tăng thêm (nếu có) khi giá trị bộ chứng từ xuất trình lớn hơn giá trị L/C đã phát hành;
 - c) Trừ khi có phê duyệt khác, trường hợp giá trị bộ chứng từ xuất trình lớn hơn giá trị L/C đã phát hành: Khách hàng phải bổ sung tiền ký quỹ đảm bảo tỷ lệ ký quỹ tính trên giá trị L/C tối thiểu bằng với tỷ lệ đã phê duyệt;
 - d) Giá trị bộ chứng từ xuất trình lớn hơn giá trị L/C đã phát hành làm tổng nghĩa vụ của Khách hàng vượt hạn mức được cấp: Khách hàng phải bổ sung vốn tự có cho phần tăng thêm.
 - e) Việc bổ sung ký quỹ, vốn tự có tại điểm c, điểm d Khoản này tuân thủ nguyên tắc về thời điểm hoàn tất biện pháp bảo đảm nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 Quy định này.

Điều 24. Ký hậu vận đơn, Phát hành bảo lãnh nhận hàng/Ủy quyền nhận hàng, ký xác nhận biên bản giao hàng, Chuyển điện chấp nhận thanh toán, từ chối thanh toán L/C trong nghiệp vụ phát hành L/C

1. Nguyên tắc ký hậu vận đơn, Phát hành bảo lãnh nhận hàng/Ủy quyền nhận hàng, ký xác

⁸² Khoản 1 Điều 24 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁸³ Khoản 2 Điều 24 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁸⁴ Khoản 3 Điều 24 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

nhận biên bản giao hàng:

- a) VPBank chỉ thực hiện ký hậu vận đơn, phát hành bảo lãnh nhận hàng/ủy quyền nhận hàng, ký xác nhận biên bản giao hàng sau khi Khách hàng đã bổ sung đầy đủ phần vốn tự có để thanh toán L/C và/hoặc hoàn tất các thủ tục để vay vốn, giải ngân (áp dụng với L/C trả ngay) và/hoặc biện pháp bảo đảm cho khoản vay để thực hiện thanh toán hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo L/C (nếu có);
 - b) Trước khi thực hiện ký hậu vận đơn, phát hành bảo lãnh nhận hàng/ủy quyền nhận hàng, ký xác nhận biên bản giao hàng, cán bộ được phân công, ủy quyền ký chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện nêu tại điểm a, Khoản này đã được kiểm soát theo quy định.
2. Nguyên tắc chấp nhận thanh toán với ngân hàng xuất trình đối với L/C trả chậm và/hoặc ủy quyền thanh toán cho ngân hàng hoàn trả đối với L/C trả chậm có điều khoản trả ngay hoặc trả trước ngày đến hạn L/C:
- a) ĐVKD có trách nhiệm hoàn tất các biện pháp bảo đảm để thực hiện thanh toán hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo L/C trước khi thực hiện chấp nhận thanh toán cho ngân hàng xuất trình hoặc ủy quyền thanh toán cho ngân hàng hoàn trả. Trường hợp ĐVKD chưa hoàn tất các biện pháp bảo đảm, VPBank không tiếp tục cấp tín dụng (bao gồm giải ngân, phát hành/sửa đổi bảo lãnh, phát hành/tu chỉnh L/C,...) trong mức/hạn mức tín dụng đã cấp cho đến khi khách hàng hoàn thiện hoặc có phê duyệt khác của cấp có thẩm quyền⁸⁵; riêng việc Khách hàng nhận nợ/nhận nợ bắt buộc với VPBank theo các L/C đã phát hành vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 25 và Điều 26 Quy định này.
 - b) Trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày nhận được bộ chứng từ và/hoặc chứng từ bổ sung thay thế (nếu có) và bộ chứng từ được kiểm tra hoàn toàn phù hợp với điều khoản của L/C đã phát hành, Phòng TTTM sẽ gửi điện chấp nhận thanh toán cho Ngân hàng xuất trình hoặc ủy quyền thanh toán cho ngân hàng hoàn trả mà không phụ thuộc vào trách nhiệm của ĐVKD tại điểm a Khoản này, trừ khi giao dịch có tranh chấp và có xác nhận của Tòa án/trọng tài về việc dừng thanh toán.
 - c) Nếu bộ chứng từ không phù hợp với điều khoản của L/C đã phát hành và VPBank đã thông báo cho Khách hàng những sai sót đó, VPBank chỉ thực hiện gửi điện chấp nhận thanh toán cho Ngân hàng xuất trình hoặc ủy quyền thanh toán cho ngân hàng hoàn trả khi Khách hàng có văn bản chấp nhận sai sót và đồng ý thanh toán khi đến hạn và ĐVKD hoàn tất các biện pháp bảo đảm để thực hiện thanh toán hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo L/C.
3. Trường hợp VPBank nhận được thông báo sai biệt bộ chứng từ từ Ngân hàng xuất trình, yêu cầu VPBank chấp nhận các sai biệt đó trước khi gửi bộ chứng từ về VPBank thì không

⁸⁵ Cấp có thẩm quyền tại đây là Cấp có thẩm quyền theo Quy định phê duyệt xử lý nợ có vấn đề số 94/2024/QĐI-HDQT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ; Cấp phê duyệt theo Quy định phê duyệt tín dụng, hạn mức rủi ro trước thanh toán, hạn mức rủi ro gián tiếp tại VPBank số 40/2024/QĐI-HDQT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ

được coi là chấp nhận thanh toán.

4. Từ chối thanh toán L/C

Nếu bộ chứng từ không phù hợp với điều khoản của L/C đã phát hành, VPBank sẽ thực hiện đi điện từ chối thanh toán trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi VPBank nhận được bộ chứng từ.

Điều 25. Thanh toán L/C

1. VPBank (Ngân hàng phát hành) phải thanh toán cho bên thụ hưởng theo đúng quy định tại thư tín dụng và tuân thủ tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng⁸⁶.
2. Đơn vị kinh doanh có trách nhiệm đôn đốc Khách hàng hoàn tất việc chuẩn bị nguồn tiền và các thủ tục liên quan để bảo đảm việc thanh toán L/C được đúng hạn.
3. Khách hàng có trách nhiệm thu xếp đủ tiền cho VPBank theo đúng cam kết để VPBank thanh toán cho Bên thụ hưởng đúng hạn.
4. Trường hợp VPBank phát hành thư tín dụng trả ngay hoặc trả chậm, VPBank thỏa thuận với Khách hàng về việc trích tài khoản ký quỹ, tài khoản tiền gửi (nếu có), sử dụng tiền vay của Khách hàng để VPBank thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho bên thụ hưởng.
5. Trường hợp VPBank phát hành thư tín dụng trả ngay hoặc trả chậm, đồng thời VPBank và Khách hàng thỏa thuận nguồn tiền để thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ là vốn vay VPBank, VPBank có thể xem xét, đồng ý cho vay nếu Khách hàng thỏa mãn các điều kiện, quy định cho vay theo quy định pháp luật và quy định của VPBank từng thời kỳ. Việc thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng và kiểm soát sau cho vay đối với các khoản cho vay thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt tín dụng của VPBank và các văn bản tín dụng có liên quan.
6. Trường hợp VPBank phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản thỏa thuận Bên thụ hưởng được thanh toán trả ngay hoặc trả trước ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng, các bên thực hiện như sau⁸⁷:
 - a) VPBank đề nghị ngân hàng hoàn trả thanh toán cho Bên thụ hưởng. Trường hợp bên thụ hưởng là người không cư trú, VPBank chỉ được đề nghị ngân hàng hoàn trả là người không cư trú để thanh toán cho Bên thụ hưởng;
 - b) Khi ngân hàng hoàn trả thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng, VPBank phải nhận nợ với ngân hàng hoàn trả, đồng thời Khách hàng phải nhận nợ với VPBank số tiền ngân hàng hoàn trả đã thanh toán cho Bên thụ hưởng theo cam kết tại thư tín dụng. Mức lãi suất áp dụng, thời điểm thu lãi do VPBank và Khách hàng thỏa thuận tại thời điểm cấp tín dụng trên cơ sở phù hợp với quy định của VPBank từng thời kỳ. VPBank hạch toán ghi nợ đối với Khách hàng khi nhận được thông báo của ngân hàng hoàn trả. VPBank

⁸⁶ Khoản 1 Điều 25 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁸⁷ Khoản 3 Điều 25 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

phải tính số dư nợ này vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với Khách hàng;

- c) Đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng, Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ và lãi cho VPBank, VPBank có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ và lãi, phí cho ngân hàng hoàn trả theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định này; Trường hợp Khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại điểm b khoản này cho VPBank thì sẽ phải trả lãi chậm trả. Lãi suất áp dụng đối với số tiền lãi chậm trả bằng 150% lãi suất trong hạn đang áp dụng với số tiền nhận nợ tại thời điểm chậm trả hoặc bằng 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn.
 - d) Trường hợp Khách hàng không hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ cho VPBank khi đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng, VPBank chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà Khách hàng không trả được nợ đúng hạn. Lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn theo quy định tại điểm b Khoản này. VPBank phải thông báo cho Khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn;
 - e) Trường hợp VPBank không hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ cho ngân hàng hoàn trả, ngân hàng hoàn trả thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 45 Quy định này, trừ trường hợp ngân hàng hoàn trả là người không cư trú;
 - f) Các bên có thể thỏa thuận hoàn trả số tiền nhận nợ trước ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng và phí trả nợ trước hạn.
7. Trường hợp VPBank đề nghị ngân hàng hoàn trả là người không cư trú thanh toán cho bên thụ hưởng theo quy định tại khoản 6 Điều này, VPBank phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh⁸⁸.
8. Trường hợp khoản nợ bằng ngoại tệ, Khách hàng thực hiện trả nợ bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ khác theo tỷ giá thỏa thuận.⁸⁹
9. Các nội dung khác liên quan đến thanh toán L/C do VPBank phát hành (thời hạn thanh toán, số tiền thanh toán,..) thực hiện theo quy định, hướng dẫn do Tổng Giám đốc ban hành từng thời kỳ.

Điều 26. Trả thay L/C

Trường hợp VPBank phát hành thư tín dụng trả ngay hoặc trả chậm mà số tiền của Khách hàng (bao gồm cả tài khoản ký quỹ, tài khoản tiền gửi, tiền vay) không đủ giá trị thanh toán cho Bên thụ hưởng, Khách hàng phải nhận nợ bắt buộc với VPBank số tiền Khách hàng còn thiếu. Lãi suất áp dụng với số tiền VPBank trả thay thực hiện theo quy định, hướng dẫn

⁸⁸ Khoản 4 Điều 25 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁸⁹ Khoản 5 Điều 25 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

của VPBank từng thời kỳ nhưng không vượt quá lãi suất quá hạn cao nhất đang áp dụng cho các khoản cho vay quá hạn tại VPBank. Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ bắt buộc và tiền lãi, phí theo quy định tại Điều này và Điều 13 Quy định này⁹⁰. Trình tự, thủ tục giải ngân bắt buộc do trả thay L/C thực hiện theo hướng dẫn của Tổng giám đốc từng thời kỳ.

Điều 27. Hợp vốn trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng

1. VPBank thực hiện đồng phát hành thư tín dụng theo nguyên tắc, điều kiện, quy trình tổ chức thực hiện theo Quy định này, quy định cấp tín dụng hợp vốn của VPBank và quy định của pháp luật có liên quan⁹¹.
2. Trường hợp có sự tham gia đồng phát hành thư tín dụng với tổ chức tín dụng ở nước ngoài và Khách hàng là người cư trú, Khách hàng phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy định này và quy định của pháp luật về quản lý vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh⁹².

Điều 28. Hủy/Tắt toán L/C, giải tỏa ký quỹ/TSBĐ

Việc hủy/tắt toán L/C và giải tỏa ký quỹ/TSBĐ thực hiện theo quy định, hướng dẫn do Tổng Giám đốc ban hành từng thời kỳ, đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật liên quan.

Điều 29. Kiểm soát đối với nghiệp vụ phát hành L/C

1. Kiểm soát trước khi phát hành/tu chỉnh L/C:
 - a) Tổng Giám đốc chỉ đạo việc phân công Đơn vị thực hiện kiểm soát trước khi phát hành/tu chỉnh L/C đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ;
 - b) Các đơn vị được phân công trong phạm vi trách nhiệm của mình thực hiện kiểm soát các điều kiện về tín dụng, kiểm tra các thông tin trên đề nghị phát hành/tu chỉnh L/C đảm bảo tuân thủ các quy định của VPBank và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
2. Kiểm soát sau khi phát hành L/C:

Kiểm soát sau đối với nghiệp vụ phát hành L/C tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn về kiểm soát sau vay do Tổng Giám đốc ban hành. Ngoài ra, cần lưu ý một số quy định sau:

 - a) Kiểm tra việc sử dụng vốn vay và kiểm tra việc thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận cấp tín dụng với Khách hàng; đôn đốc, theo dõi Khách hàng thực hiện các điều kiện đã được phê duyệt;
 - b) Kiểm tra hiện trạng tài sản bảo đảm; theo dõi tiến độ hàng về; đôn đốc Khách hàng nộp tiền hoặc hoàn tất các thủ tục tín dụng trước khi chuyển điện chấp nhận thanh toán L/C, ký hậu vận đơn, ủy quyền nhận hàng/phát hành bảo lãnh nhận hàng, ký xác nhận biên bản bàn giao;

⁹⁰ Khoản 2 Điều 25 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁹¹ Khoản 1 Điều 26 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁹² Khoản 2 Điều 26 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- c) Theo dõi, kiểm tra nguồn thu, dòng tiền của Khách hàng, đánh giá khả năng thanh toán của Khách hàng khi đến hạn thư tín dụng;
- d) Theo dõi ngày đến hạn thanh toán/chấp nhận thanh toán bộ chứng từ, nhắc nhở Khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi Khách hàng có nguy cơ không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
- e) Đối với L/C thanh toán bằng vốn vay do VPBank tài trợ và đã được VPBank chấp nhận thanh toán dưới mọi hình thức (ký hậu vận đơn, phát hành bảo lãnh nhận hàng, ủy quyền nhận hàng, chuyển điện chấp nhận thanh toán, ký xác nhận biên bản giao hàng): thực hiện kiểm soát sau tương tự đối với khoản cho vay quy định tại *Quy định kiểm soát sau vay* hiện hành.

MỤC 2. NGHIỆP VỤ XÁC NHẬN THƯ TÍN DỤNG

Điều 30. Điều kiện đối với Khách hàng

1. VPBank xem xét, quyết định xác nhận thư tín dụng khi Khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
 - a) Khách hàng được phép thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan trong từng thời kỳ.
 - b) Thư tín dụng do Khách hàng phát hành để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp⁹³.
 - c) Có phương án sử dụng vốn khả thi⁹⁴.
 - d) Có khả năng tài chính để thanh toán nghĩa vụ cam kết tại thư tín dụng⁹⁵.
 - e) Khách hàng phải được VPBank cấp hạn mức giao dịch thuộc nhóm hạn mức rủi ro trực tiếp;
 - f) Hạn mức rủi ro trực tiếp của Khách hàng phải còn thời hạn, và còn đủ giá trị tại thời điểm thực hiện giao dịch;
 - g) Đối với các Khách hàng chưa được VPBank cấp hạn mức hoặc hạn mức đã/sắp hết hạn, việc chấp thuận Ngân hàng phát hành mà VPBank thực hiện xác nhận L/C do cấp phê duyệt có thẩm quyền phê duyệt hạn mức giao dịch của VPBank quyết định đồng thời phê duyệt hạn mức giao dịch cấp cho Ngân hàng phát hành.
2. VPBank không phải xem xét điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với Khách hàng trong các trường hợp sau⁹⁶:
 - a) Khách hàng là ngân hàng mẹ hoặc chi nhánh trong hệ thống tại Việt Nam của ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

⁹³ Điểm a, Khoản 1 Điều 27 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁹⁴ Điểm b, Khoản 1 Điều 27 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁹⁵ Điểm c, Khoản 1 Điều 27 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁹⁶ Khoản 2 Điều 27 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- b) Khách hàng là tổ chức tín dụng là chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng thương mại.
3. Trường hợp Khách hàng là người không cư trú, VPBank chỉ xem xét, quyết định xác nhận thư tín dụng cho Khách hàng khi Khách hàng có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và phải đáp ứng một trong những yêu cầu sau⁹⁷:
- a) Là tổ chức tín dụng ở nước ngoài là chi nhánh hoặc công ty con của ngân hàng thương mại; là ngân hàng mẹ hoặc chi nhánh trong hệ thống của ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- b) Khách hàng bảo đảm đủ 100% giá trị thư tín dụng bằng tài sản của Khách hàng gồm số dư tiền gửi, tiền ký quỹ tại VPBank;
- c) Bên thụ hưởng của thư tín dụng là người cư trú

Điều 31. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ xác nhận thư tín dụng

Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ xác nhận thư tín dụng là khoảng thời gian được xác định từ ngày tiếp theo ngày xác nhận thư tín dụng cho đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng nhưng không vượt quá thời hạn hoạt động còn lại của ngân hàng và Khách hàng⁹⁸.

Điều 32. Thỏa thuận cấp tín dụng để xác nhận thư tín dụng

1. Thỏa thuận cấp tín dụng trong nghiệp vụ xác nhận thư tín dụng phải có các nội dung sau⁹⁹:
- a) Thông tin về các bên có liên quan bao gồm ngân hàng phát hành, VPBank, bên đề nghị, bên thụ hưởng và các bên liên quan khác (nếu có);
- b) Thông tin về thư tín dụng, biện pháp đảm bảo (nếu có), các thông tin khác theo yêu cầu của VPBank;
- c) Loại tiền, số tiền đề nghị xác nhận thư tín dụng;
- d) Thời hạn cấp tín dụng khi xác nhận thư tín dụng;
- e) Các loại phí, lãi suất, lãi phạt (nếu có);
2. Thỏa thuận cấp tín dụng được lập dưới hình thức thỏa thuận cấp tín dụng cụ thể đối với từng giao dịch hoặc thỏa thuận khung áp dụng chung đối với tất cả các giao dịch xác nhận thư tín dụng, đính kèm thỏa thuận cụ thể¹⁰⁰.

Điều 33. Thực hiện nghĩa vụ theo cam kết xác nhận tại thư tín dụng

1. VPBank (ngân hàng xác nhận) thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng theo đúng quy định tại thư tín dụng và tuân thủ Tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng¹⁰¹.
2. VPBank (ngân hàng xác nhận) thỏa thuận với Khách hàng về việc trích tài khoản ký quỹ, tài

⁹⁷ Khoản 3 Điều 27 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁹⁸ Điều 28 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

⁹⁹ Khoản 1 Điều 29 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁰⁰ Khoản 2 Điều 29 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁰¹ Khoản 1 Điều 30 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

khoản tiền gửi của Khách hàng (nếu có) hoặc Khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản chỉ định của VPBank để VPBank thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho bên thụ hưởng. Trường hợp số tiền của Khách hàng không đủ giá trị thanh toán cho bên thụ hưởng, Khách hàng phải nhận nợ bắt buộc với VPBank số tiền Khách hàng còn thiếu. Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ bắt buộc và tiền lãi, phí cho VPBank theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định này¹⁰².

3. Trường hợp khoản nợ bằng ngoại tệ, Khách hàng thực hiện trả nợ bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ khác theo tỷ giá thỏa thuận.

MỤC 3. NGHIỆP VỤ THƯƠNG LƯỢNG THƯ TÍN DỤNG

Điều 34. Điều kiện đối với Khách hàng

1. VPBank xem xét, quyết định thương lượng thư tín dụng khi Khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
 - a) Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật¹⁰³.
 - b) Thư tín dụng để phục vụ hoạt động thanh toán mua bán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp¹⁰⁴.
 - c) Bộ chứng từ đủ điều kiện quy định tại Điều 35 Quy định này¹⁰⁵.
 - d) Có phương án sử dụng vốn khả thi¹⁰⁶.
 - e) Có khả năng tài chính để hoàn trả số tiền được thương lượng thanh toán¹⁰⁷.
 - f) Không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.
 - g) Không có nợ xấu tại VPBank và các tổ chức tín dụng tại thời điểm thương lượng thanh toán.
2. Trường hợp Khách hàng là người không cư trú, VPBank chỉ xem xét, quyết định thương lượng thanh toán bộ chứng từ theo thư tín dụng cho Khách hàng khi Khách hàng có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phải đáp ứng một trong những yêu cầu sau:¹⁰⁸
 - a) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư hoặc dưới hình thức đầu tư khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư;
 - b) Ngân hàng phát hành thư tín dụng là người cư trú.

Điều 35. Điều kiện đối với bộ chứng từ theo thư tín dụng được thương lượng thanh toán

¹⁰² Khoản 2 Điều 30 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁰³ Điểm a, Khoản 1 Điều 31 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁰⁴ Điểm b, Khoản 1 Điều 31 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁰⁵ Điểm c, Khoản 1 Điều 31 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁰⁶ Điểm d, Khoản 1 Điều 31 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁰⁷ Điểm đ, Khoản 1 Điều 31 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁰⁸ Khoản 2 Điều 31 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

1. Thư tín dụng kèm bộ chứng từ được xuất trình để thương lượng thanh toán được phát hành theo tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng¹⁰⁹.
2. Thuộc quyền thụ hưởng hợp pháp của Khách hàng¹¹⁰.
3. Chưa đến hạn thanh toán¹¹¹.

Điều 36. Đồng tiền thương lượng thanh toán

1. Đối với bộ chứng từ theo thư tín dụng phát hành bằng đồng Việt Nam, VPBank được thương lượng thanh toán bằng đồng Việt Nam cho Khách hàng¹¹².
2. Đối với bộ chứng từ theo thư tín dụng phát hành bằng ngoại tệ, VPBank thương lượng thanh toán bằng ngoại tệ ghi trên thư tín dụng hoặc thương lượng thanh toán quy đổi ra đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ khác theo tỷ giá thỏa thuận¹¹³;

Điều 37. Đồng tiền trả nợ số tiền thương lượng thanh toán khi hết thời hạn thương lượng thanh toán

1. Đối với bộ chứng từ được thương lượng thanh toán bằng đồng Việt Nam thì đồng tiền trả nợ bằng đồng Việt Nam¹¹⁴.
2. Đối với bộ chứng từ được thương lượng thanh toán bằng ngoại tệ thì đồng tiền trả nợ bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ khác theo tỷ giá thỏa thuận¹¹⁵.

Điều 38. Phương thức thương lượng thanh toán

VPBank và Khách hàng thỏa thuận, lựa chọn các phương thức thương lượng thanh toán sau đây:

1. Mua có kỳ hạn bộ chứng từ theo thư tín dụng là việc VPBank mua và nhận chuyển giao bộ chứng từ theo thư tín dụng chưa đến hạn thanh toán từ Khách hàng, đồng thời Khách hàng phải cam kết hoàn trả số tiền được thương lượng thanh toán, lãi suất và chi phí sau một khoảng thời gian được xác định tại thỏa thuận thương lượng thanh toán¹¹⁶.
2. Mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ theo thư tín dụng là việc VPBank mua bộ chứng từ và nhận chuyển giao bộ chứng từ chưa đến hạn thanh toán từ Khách hàng, VPBank có quyền truy đòi Khách hàng trong trường hợp VPBank không nhận được đầy đủ số tiền được thanh toán từ ngân hàng có trách nhiệm thanh toán bộ chứng từ khi đến hạn thanh toán thư tín dụng. Khách hàng phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền thương lượng thanh toán, lãi suất thương lượng thanh toán và các chi phí hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động thương lượng thanh toán trong trường hợp VPBank không nhận được đầy đủ số tiền được thanh toán

¹⁰⁹ Khoản 1 Điều 32 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹⁰ Khoản 2 Điều 32 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹¹ Khoản 3 Điều 32 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹² Khoản 1 Điều 33 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹³ Khoản 2 Điều 33 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹⁴ Khoản 1 Điều 34 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹⁵ Khoản 2 Điều 34 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹⁶ Khoản 1 Điều 35 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

từ ngân hàng có trách nhiệm thanh toán bộ chứng từ.¹¹⁷

Điều 39. Giá, thời hạn, lãi suất thương lượng thanh toán và các chi phí liên quan

1. VPBank và Khách hàng thỏa thuận giá mua bộ chứng từ và giá mua lại bộ chứng từ trên cơ sở giá trị thanh toán khi đến hạn thanh toán, mức độ rủi ro của bộ chứng từ, lãi suất thương lượng thanh toán, thời hạn còn lại của bộ chứng từ và các yếu tố khác¹¹⁸.
2. Thời hạn thương lượng thanh toán theo phương thức mua có kỳ hạn do VPBank và Khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 01 năm và không vượt quá thời hạn còn lại của bộ chứng từ¹¹⁹.
3. Thời hạn thương lượng thanh toán theo phương thức mua có bảo lưu quyền truy đòi do VPBank và Khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 01 năm và không vượt quá ngày kết thúc của thời hạn truy đòi. Thời hạn truy đòi do VPBank và Khách hàng thỏa thuận, được tính từ ngày tiếp theo ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng đến ngày Khách hàng phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ cho VPBank số tiền mà người có trách nhiệm thanh toán bộ chứng từ không thanh toán đầy đủ cho VPBank¹²⁰.
4. Lãi suất thương lượng thanh toán và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động thương lượng thanh toán do VPBank và Khách hàng thỏa thuận, phù hợp với quy định của VPBank và quy định pháp luật¹²¹.
5. Mức lãi suất phạt áp dụng đối với khoản tiền thương lượng thanh toán quá hạn do VPBank và Khách hàng thỏa thuận phù hợp theo quy định tại Điều 12 Quy định này¹²².

Điều 40. Thỏa thuận thương lượng thanh toán

1. Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành mẫu thỏa thuận thương lượng thanh toán, phải bao gồm tối thiểu các nội dung chính sau¹²³:
 - a) Thông tin về các bên có liên quan bao gồm ngân hàng thương lượng, bên thụ hưởng và các bên liên quan khác (nếu có);
 - b) Thông tin về bộ chứng từ kèm thư tín dụng, các thông tin khác theo yêu cầu của ngân hàng thương lượng;
 - c) Giá thương lượng thanh toán;
 - d) Đồng tiền thương lượng thanh toán;
 - e) Phương thức thương lượng thanh toán;
 - f) Thời hạn thương lượng thanh toán;

¹¹⁷ Khoản 2 Điều 35 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹⁸ Khoản 1 Điều 36 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹¹⁹ Khoản 2 Điều 36 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹²⁰ Khoản 3 Điều 36 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹²¹ Khoản 4 Điều 36 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹²² Khoản 5 Điều 36 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹²³ Khoản 1 Điều 37 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- g) Lãi suất, lãi suất phạt và các chi phí liên quan;
 - h) Các trường hợp chấm dứt thỏa thuận thương lượng thanh toán trước thời hạn (nếu có);
 - i) Xử lý vi phạm;
 - j) Hiệu lực của thỏa thuận thương lượng thanh toán;
 - k) Các nội dung khác do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Các bên có thể lập thỏa thuận thương lượng thanh toán cụ thể đối với từng giao dịch hoặc thỏa thuận khung áp dụng chung đối với tất cả các giao dịch thương lượng thanh toán, đính kèm thỏa thuận cụ thể¹²⁴.

Điều 41. Thủ tục thương lượng thanh toán bộ chứng từ

1. Khi VPBank chấp nhận thương lượng thanh toán cho Khách hàng, Khách hàng chuyển giao bộ chứng từ cho VPBank theo quy định của pháp luật¹²⁵.
2. Trình tự, thủ tục thương lượng thanh toán thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn do Tổng Giám đốc ban hành trong từng thời kỳ.

Điều 42. Chuyển nợ quá hạn

1. Trường hợp mua có kỳ hạn bộ chứng từ, đến ngày Khách hàng phải trả nợ mà Khách hàng không thực hiện, VPBank sẽ chuyển nợ quá hạn đối với số tiền Khách hàng không hoàn trả đủ cho VPBank. Đến ngày thanh toán thư tín dụng, nếu số tiền thanh toán thư tín dụng nhỏ hơn số tiền VPBank thương lượng thanh toán cho Khách hàng cộng với phí và lãi thì VPBank tiếp tục theo dõi khoản chênh lệch này và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ¹²⁶.
2. Trường hợp mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ, đến hết thời hạn truy đòi tại thỏa thuận thương lượng thanh toán giữa VPBank và Khách hàng mà Khách hàng không trả được nợ cho VPBank, VPBank chuyển nợ quá hạn đối với số tiền đã thương lượng thanh toán cho Khách hàng và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ¹²⁷.
3. VPBank phải thông báo cho Khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn¹²⁸.

MỤC 4. NGHIỆP VỤ HOÀN TRẢ THƯ TÍN DỤNG

Điều 43. Điều kiện đối với Khách hàng

1. VPBank xem xét, quyết định hoàn trả thư tín dụng theo đề nghị của Khách hàng khi Khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
 - a) Khách hàng được phép thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng theo quy định của Ngân hàng

¹²⁴ Khoản 2 Điều 37 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹²⁵ Khoản 1 Điều 38 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹²⁶ Khoản 1 Điều 39 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹²⁷ Khoản 2 Điều 39 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹²⁸ Khoản 3 Điều 39 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

Nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan trong từng thời kỳ.

- b) Thư tín dụng do Khách hàng phát hành để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp¹²⁹.
 - c) Có phương án sử dụng vốn khả thi¹³⁰.
 - d) Có khả năng tài chính để trả nợ¹³¹.
 - e) Khách hàng phải được VPBank cấp hạn mức giao dịch thuộc nhóm hạn mức rủi ro trực tiếp.
 - f) Hạn mức rủi ro trực tiếp của Khách hàng phải còn thời hạn, đang được sử dụng bình thường, không bị đóng băng, xóa bỏ hoặc thuộc đối tượng ngừng/tạm ngừng giao dịch (nếu có) và còn đủ giá trị tại thời điểm thực hiện giao dịch;
 - g) Đối với các Khách hàng (Ngân hàng phát hành) chưa được VPBank cấp hạn mức hoặc hạn mức đã/sắp hết hạn, việc chấp thuận Ngân hàng phát hành mà VPBank thực hiện hoàn trả L/C do cấp phê duyệt có thẩm quyền phê duyệt hạn mức giao dịch của VPBank quyết định.
2. VPBank không phải xem xét điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với Khách hàng trong các trường hợp sau¹³²:
- a) Khách hàng là ngân hàng mẹ hoặc chi nhánh trong hệ thống tại Việt Nam của ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 - b) Khách hàng là tổ chức tín dụng là chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng thương mại.
3. Trường hợp Khách hàng là người không cư trú, VPBank chỉ xem xét, quyết định hoàn trả thư tín dụng cho Khách hàng khi Khách hàng có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và đáp ứng một trong những điều kiện sau:
- a) Là tổ chức tín dụng ở nước ngoài là chi nhánh hoặc công ty con của ngân hàng thương mại; là ngân hàng mẹ hoặc chi nhánh trong hệ thống của ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 - b) Khách hàng bảo đảm đủ 100% giá trị thư tín dụng bằng tài sản của Khách hàng gồm số dư tiền gửi, tiền ký quỹ tại VPBank;
 - c) Bên thụ hưởng của thư tín dụng là người cư trú.

Điều 44. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng

1. Trường hợp hoàn trả thư tín dụng theo hình thức thỏa thuận với Khách hàng thanh toán bằng nguồn tiền của VPBank, thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng là khoảng thời gian được xác định từ ngày tiếp theo ngày VPBank thực hiện thanh toán cho

¹²⁹ Điểm a, Khoản 1 Điều 40 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³⁰ Điểm b, Khoản 1 Điều 40 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³¹ Điểm c, Khoản 1 Điều 40 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³² Khoản 2 Điều 40 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

bên thụ hưởng cho đến ngày đến hạn của khoản cấp tín dụng nhưng không vượt quá ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng và đảm bảo không vượt quá 01 năm và không vượt quá thời hạn hoạt động còn lại của VPBank và Khách hàng¹³³.

2. Trường hợp hoàn trả thư tín dụng theo hình thức phát hành cam kết hoàn trả, thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng là khoảng thời gian được xác định từ ngày tiếp theo ngày phát hành cam kết hoàn trả thư tín dụng cho đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng nhưng không vượt quá thời hạn hoạt động hợp pháp còn lại của VPBank và Khách hàng.¹³⁴

Điều 45. Thỏa thuận cấp tín dụng trong nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng

1. Thỏa thuận cấp tín dụng để hoàn trả thư tín dụng phải có các nội dung chính sau¹³⁵:
 - a) Thông tin về các bên có liên quan bao gồm ngân hàng phát hành, VPBank, bên đề nghị, bên thụ hưởng và các bên liên quan khác (nếu có);
 - b) Thông tin về thư tín dụng, biện pháp đảm bảo (nếu có), các thông tin khác theo yêu cầu của VPBank;
 - c) Loại tiền, số tiền đề nghị hoàn trả thư tín dụng;
 - d) Thời hạn cấp tín dụng khi hoàn trả thư tín dụng;
 - e) Phí hoàn trả thư tín dụng, lãi, lãi phạt (nếu có).
2. Các bên có thể lập thỏa thuận hoàn trả thư tín dụng cụ thể đối với từng giao dịch hoặc thỏa thuận khung áp dụng chung đối với tất cả các giao dịch hoàn trả thư tín dụng, đính kèm thỏa thuận cụ thể¹³⁶.

Điều 46. Phát hành cam kết và thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thư tín dụng

1. Trường hợp hoàn trả thư tín dụng theo hình thức phát hành cam kết hoàn trả, căn cứ thỏa thuận cấp tín dụng, VPBank phát hành cam kết hoàn trả thư tín dụng cho bên thụ hưởng. Nội dung cam kết và việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cam kết hoàn trả thư tín dụng do các bên thỏa thuận, phù hợp với tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng¹³⁷.
2. VPBank thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng theo đề nghị hoàn trả của Khách hàng hoặc bên thụ hưởng trên cơ sở tuân thủ tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng¹³⁸.
3. Trường hợp hoàn trả thư tín dụng theo hình thức thỏa thuận với Khách hàng thanh toán bằng nguồn tiền của VPBank¹³⁹:
 - a) Khi VPBank thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng theo đề nghị của Khách hàng,

¹³³ Khoản 1 Điều 41 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³⁴ Khoản 2 Điều 41 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³⁵ Khoản 1 Điều 42 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³⁶ Khoản 2 Điều 42 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³⁷ Khoản 1 Điều 43 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³⁸ Khoản 2 Điều 43 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹³⁹ Khoản 3 Điều 43 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

VPBank phải hạch toán ghi nợ đối với Khách hàng số tiền VPBank đã thanh toán cho Bên thụ hưởng theo cam kết tại thư tín dụng;

- b) Đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng, Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ và lãi, phí cho VPBank theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định này;
 - c) Trường hợp Khách hàng không hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ cho VPBank khi đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng, VPBank chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà Khách hàng không trả được nợ đúng hạn. VPBank phải thông báo cho Khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn theo quy định tại Điều 12 Quy định này.
4. Trường hợp hoàn trả thư tín dụng theo hình thức phát hành cam kết hoàn trả, VPBank thỏa thuận với Khách hàng về việc trích tài khoản ký quỹ, tài khoản tiền gửi (nếu có) của Khách hàng hoặc Khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản chỉ định của VPBank để VPBank thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên thụ hưởng. Trường hợp số tiền của Khách hàng không đủ giá trị thanh toán cho Bên thụ hưởng, Khách hàng phải nhận nợ bắt buộc với VPBank số tiền Khách hàng còn thiếu. Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ bắt buộc và tiền lãi, phí cho VPBank theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định này¹⁴⁰.
 5. Trường hợp khoản nợ bằng ngoại tệ, Khách hàng thực hiện trả nợ bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ khác theo tỷ giá thỏa thuận¹⁴¹.

MỤC 5. ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG

Điều 47. Điều kiện thực hiện ủy thác và nhận ủy thác của VPBank¹⁴²

VPBank được thực hiện ủy thác, nhận ủy thác phát hành thư tín dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Hoạt động ủy thác, nhận ủy thác phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động.
2. Có quy định nội bộ về quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, trong đó có nội dung về nhận dạng, đo lường và quản lý các rủi ro của hoạt động ủy thác và nhận ủy thác phù hợp với tính chất, quy mô hoạt động của VPBank.
3. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác phải được quản lý rủi ro bởi một bộ phận quản lý rủi ro.
4. Bên nhận ủy thác có cơ sở vật chất, mạng lưới và đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật để đảm bảo thực hiện nội dung ủy thác.
5. Bên nhận ủy thác phải xem xét thẩm định khả năng tài chính để đảm bảo việc giao vốn của

¹⁴⁰ Khoản 4 Điều 43 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁴¹ Khoản 5 Điều 43 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁴² Điều 44 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

bên ủy thác trước khi xem xét, quyết định chấp thuận nhận ủy thác phát hành thư tín dụng.

Điều 48. Nguyên tắc ủy thác¹⁴³

1. Ủy thác phải được lập thành hợp đồng, phù hợp với quy định tại Điều 49 Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Sau khi nhận ủy thác, VPBank không được ủy thác lại cho bên thứ ba.
3. Việc giao vốn ủy thác phải phù hợp với ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng.
4. Khi nhận ủy thác, VPBank không được sử dụng vốn ủy thác trái với mục đích, nội dung ủy thác được quy định tại hợp đồng ủy thác.
5. Trường hợp VPBank là Bên ủy thác, VPBank phải tính số dư các khoản ủy thác phát hành thư tín dụng vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với Khách hàng. Trường hợp VPBank là bên nhận ủy thác, VPBank phải tính số dư phát hành thư tín dụng vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với bên ủy thác theo quy định của pháp luật về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và quy định của VPBank từng thời kỳ.
6. VPBank nhận ủy thác của chi nhánh hoặc công ty con của ngân hàng ở nước ngoài để phát hành thư tín dụng và các bên liên quan thực hiện theo Quy định này và quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài, quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật và của VPBank từng thời kỳ.
7. Các khoản ủy thác bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và các quy định có liên quan của pháp luật và của VPBank từng thời kỳ.
8. VPBank phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với số dư ủy thác theo quy định của pháp luật về phân loại tài sản có, mức trích lập, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và quy định của VPBank từng thời kỳ.
9. VPBank không được ủy thác phát hành thư tín dụng cho Bên đề nghị thuộc các trường hợp không được cấp tín dụng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.

Điều 49. Hợp đồng ủy thác¹⁴⁴

1. Hợp đồng ủy thác phải có tối thiểu các nội dung sau:
 - a) Thông tin của bên ủy thác và bên nhận ủy thác;
 - b) Các thông tin liên quan đến bên đề nghị, bên thụ hưởng, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và các thông tin liên quan khác để có đủ căn cứ thực hiện phát hành thư tín dụng;

¹⁴³ Điều 45 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁴⁴ Điều 46 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

- c) Mục đích ủy thác;
 - d) Phạm vi, nội dung ủy thác;
 - e) Thời hạn ủy thác;
 - f) Phí ủy thác, lãi suất phạt (nếu có);
 - g) Vốn ủy thác, thời gian giao vốn ủy thác;
 - h) Đồng tiền phát hành thư tín dụng;
 - i) Quyền, nghĩa vụ của bên ủy thác, bên nhận ủy thác, trong đó phải quy định rõ bên ủy thác chịu mọi rủi ro từ Khách hàng của mình và hưởng mọi lợi ích từ hoạt động ủy thác, bên nhận ủy thác chịu mọi rủi ro từ bên ủy thác và được hưởng phí ủy thác;
 - j) Xử lý tranh chấp.
2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng ủy thác có thể có các nội dung khác do các bên thỏa thuận phù hợp với Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 50. Thời hạn ủy thác¹⁴⁵

Thời hạn ủy thác do bên ủy thác và bên nhận ủy thác thỏa thuận, là khoảng thời gian được tính từ thời điểm bên nhận ủy thác thực hiện phát hành thư tín dụng cho đến thời điểm bên nhận ủy thác thanh toán cho bên thụ hưởng được quy định tại hợp đồng ủy thác.

Điều 51. Phí ủy thác¹⁴⁶

Bên ủy thác và bên nhận ủy thác thỏa thuận số tiền phí ủy thác mà bên ủy thác trả cho bên nhận ủy thác để thực hiện phát hành thư tín dụng, được quy định tại hợp đồng ủy thác, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 52. Thực hiện nghĩa vụ theo cam kết tại thư tín dụng¹⁴⁷

1. Trường hợp VPBank (Ngân hàng phát hành) là Bên nhận ủy thác, VPBank phải thanh toán cho Bên thụ hưởng theo đúng quy định tại thư tín dụng và tuân thủ tập quán thương mại quốc tế về thư tín dụng.
2. Trường hợp VPBank là Bên nhận ủy thác, đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng, VPBank thỏa thuận với bên ủy thác về việc trích tài khoản ký quỹ, tài khoản tiền gửi (nếu có) của Bên ủy thác hoặc Bên ủy thác chuyển tiền vào tài khoản chỉ định của VPBank để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên thụ hưởng.

Trường hợp số tiền của Bên ủy thác không đủ giá trị thanh toán cho Bên thụ hưởng, Bên ủy thác phải nhận nợ bắt buộc với VPBank số tiền còn thiếu mà VPBank đã trả thay cho Bên ủy thác. Bên ủy thác có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ bắt buộc và tiền lãi phạt

¹⁴⁵ Điều 47 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁴⁶ Điều 48 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁴⁷ Điều 49 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

theo thỏa thuận tại hợp đồng ủy thác.

3. Trường hợp VPBank là Bên ủy thác, đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng, VPBank trích tài khoản ký quỹ, tài khoản tiền gửi (nếu có), sử dụng tiền vay của Khách hàng theo thỏa thuận để thực hiện chuyển tiền cho Bên nhận ủy thác thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên thụ hưởng.

Trường hợp số tiền của Khách hàng không đủ giá trị thanh toán cho Bên thụ hưởng, Khách hàng phải nhận nợ bắt buộc với VPBank số tiền Khách hàng còn thiếu. Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nợ bắt buộc và tiền lãi, phí theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định này.

Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác¹⁴⁸

1. Bên ủy thác có các quyền sau:
 - a) Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh bên nhận ủy thác được phép thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng theo quy định của pháp luật;
 - b) Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả thực hiện hợp đồng ủy thác;
 - c) Giám sát, kiểm tra việc bên nhận ủy thác thực hiện nội dung, phạm vi được ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác;
 - d) Các quyền khác theo quy định tại hợp đồng ủy thác phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Bên ủy thác có các nghĩa vụ sau:
 - a) Xem xét, đánh giá bên nhận ủy thác có đủ khả năng thực hiện nghiệp vụ phát hành thư tín dụng;
 - b) Chuyển vốn ủy thác cho bên nhận ủy thác để bên nhận ủy thác thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo cam kết tại thư tín dụng phù hợp với ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng quy định tại hợp đồng ủy thác;
 - c) Cung cấp cho bên nhận ủy thác các tài liệu, thông tin, dữ liệu có liên quan đến ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin, tài liệu, dữ liệu đó;
 - d) Thanh toán phí ủy thác, tiền lãi phạt (nếu có) cho bên nhận ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác;
 - e) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng ủy thác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác¹⁴⁹

¹⁴⁸ Điều 50 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁴⁹ Điều 51 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

1. Bên nhận ủy thác có các quyền sau:
 - a) Từ chối các yêu cầu của bên ủy thác liên quan đến phạm vi và nội dung ủy thác không được quy định tại hợp đồng ủy thác hoặc không đúng quy định của pháp luật;
 - b) Được nhận phí ủy thác, tiền lãi phạt (nếu có) theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 - c) Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác và theo yêu cầu của các bên có liên quan;
 - d) Các quyền khác theo quy định tại hợp đồng ủy thác phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Bên nhận ủy thác có các nghĩa vụ sau:
 - a) Xem xét, đánh giá phạm vi hoạt động của bên ủy thác để đảm bảo bên ủy thác được phép thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng theo quy định của pháp luật;
 - b) Thực hiện đúng nội dung, phạm vi ủy thác được quy định tại hợp đồng ủy thác;
 - c) Thông báo kịp thời, đầy đủ cho bên ủy thác về tình hình thực hiện phát hành thư tín dụng và thanh toán cho bên thụ hưởng theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 - d) Chuyển trả cho bên ủy thác tất cả lợi ích hợp pháp, các hồ sơ, giấy tờ có liên quan (nếu có) theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 - e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng ủy thác.

MỤC 6. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 55. Phân loại, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng¹⁵⁰

VPBank thực hiện việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các cam kết và tài sản có khi cấp tín dụng trong nghiệp vụ thư tín dụng, khi thực hiện hoạt động mua hũ miễn truy đòi bộ chứng từ xuất trình theo thư tín dụng, ủy thác phát hành thư tín dụng theo quy định của pháp luật về phân loại tài sản có, mức trích lập, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và quy định của VPBank từng thời kỳ.

Điều 56. Hạch toán kế toán, thông tin báo cáo

1. VPBank thực hiện hạch toán kế toán đối với nghiệp vụ thư tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ hạch toán kế toán¹⁵¹.
2. VPBank thực hiện báo cáo tình hình thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng theo quy định về chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước¹⁵². Cá nhân, đơn vị thực hiện báo cáo và việc phối hợp báo cáo thực hiện theo Quy định thực hiện báo cáo gửi cơ quan nhà nước tại

¹⁵⁰ Điều 16 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁵¹ Khoản 1 Điều 54 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

¹⁵² Khoản 2 Điều 54 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

VPBank từng thời kỳ.

Điều 57. Lưu hồ sơ

1. Hồ sơ nghiệp vụ thư tín dụng là tài sản của VPBank, phải được lưu trữ theo đúng quy định của VPBank và các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2. Chi tiết cách thức lưu, đơn vị lưu hồ sơ trong nghiệp vụ thư tín dụng thực hiện theo quy định liên quan tại các quy định, hướng dẫn về tác nghiệp tài trợ thương mại, nghiệp vụ tín dụng, quy định về lưu trữ hồ sơ tín dụng và lưu trữ chứng từ kế toán tại VPBank từng thời kỳ.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 58. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày / /2024 và thay thế các văn bản dưới đây:
 - a) Quy định về nghiệp vụ tín dụng chứng từ tại VPBank số [431/2015/QĐI-HĐQT](#) ngày 01/06/2015;
 - b) Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về nghiệp vụ tín dụng chứng từ tại VPBank số [13/2022/QĐ-HĐQT](#) ngày 14/01/2022.
2. Các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, giao dịch khác liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng được ký kết, thỏa thuận trước ngày 01/7/2024, VPBank và Khách hàng được tiếp tục thực hiện, theo dõi cho đến hết thời hạn hiệu lực và nghĩa vụ của các bên liên quan đã hoàn thành. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, giao dịch khác chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với quy định của Quy định này và quy định pháp luật.¹⁵³
3. Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy định này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Pháp luật và quy định khác của VPBank. Khi có bất kỳ nội dung nào trong Quy định này trái với quy định của Pháp luật, của Đại hội đồng cổ đông, thì nội dung đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành.
4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Hội đồng Quản trị quyết định. Các cá nhân, Đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm thi hành Quy định này

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (để báo cáo);
- Ban điều hành;
- Phòng Giám sát nội bộ - Khối PC&KSTT (để gửi NHNN);
- CBNV VPBank;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ CHÍ DŨNG

¹⁵³ Khoản 1 Điều 56 Thông tư 21/2024/TT-NHNN

BẢNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VĂN BẢN

Số phiên bản	01
Loại văn bản	Văn bản quy phạm
VBNB điều chỉnh	Chính sách quản lý rủi ro tín dụng số 256/2023/CSH-HĐQT
Cơ sở ban hành của Chính sách điều chỉnh	Quản trị rủi ro Loại rủi ro: Rủi ro tín dụng
Thể thức văn bản	Quy định
Đơn vị chủ quản cấp Khối	Khối Quản trị rủi ro
Đơn vị chủ quản cấp Trung tâm	N/A
Đơn vị chủ quản cấp Phòng/Ban	Phòng Quản trị rủi ro Tín dụng Khách hàng lớn và Quản lý danh mục toàn hàng
Đơn vị thực thi cấp Phòng/Ban	Tất cả các Phòng/Ban thuộc đơn vị thực thi cấp Khối
Đơn vị thực thi cấp Trung tâm	Tất cả các Trung tâm thuộc đơn vị thực thi cấp Khối
Đơn vị thực thi cấp Khối	- Khối Khách hàng cá nhân, - Khối KHDN vừa và nhỏ (SME), - Khối KHDN (CMB), - Khối KHDN lớn và đầu tư (CIB), - Khối Thị trường tài chính và ngân hàng giao dịch (FMTB), - Trung tâm Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Khối Tín dụng, - Khối Vận hành, - Khối Quản trị rủi ro, - Khối Tài chính
Mảng nghiệp vụ	Mảng nghiệp vụ cấp 1: Quản trị rủi ro Mảng nghiệp vụ cấp 2: Quản lý rủi ro tín dụng Mảng nghiệp vụ cấp 3: Văn bản chung về cấp tín dụng, cấp hạn mức tín dụng

Mảng nghiệp vụ	Mảng nghiệp vụ cấp 1: Tín dụng Mảng nghiệp vụ cấp 2: Phát hành L/C Mảng nghiệp vụ cấp 3: N/A
Kênh triển khai	Tất cả
Phân khúc KH	Tất cả các phân khúc
Cấp có thẩm quyền ban hành	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người ký ban hành	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ngô Chí Dũng
Ngày hết hiệu lực	N/A
Đầu mối liên hệ về văn bản	Cbrisk@vpbank.com.vn
Ngày rà soát gần nhất	N/A
Ngày rà soát tiếp theo	N/A
Tần suất rà soát	Hàng năm
Văn bản bị thay thế	1. Quy định về nghiệp vụ tín dụng chứng từ tại VPBank số 431/2015/QĐI-HĐQT ngày 01/06/2015; 2. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về nghiệp vụ tín dụng chứng từ tại VPBank số 13/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2022.
Văn bản bị sửa đổi/bổ sung	N/A
Tóm tắt văn bản	Quy định này thống nhất các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng (trừ nghiệp vụ thư tín dụng dự phòng) của VPBank đối với Khách hàng, trong đó VPBank là bên cấp tín dụng.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

1. Các VBNB có liên quan

STT	Tên văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành
1.	Chính sách tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp	214/2023/CSH-HĐQT	16/10/2023
2.	Chính sách tín dụng bán lẻ tại VPBank	254/2023/CSH-HĐQT	24/11/2023
3.	Quy định giới hạn cấp tín dụng và Quản lý nhóm khách hàng liên quan tại VPBank	211/2024/QĐI-HĐQT	07/08/2024
4.	Quy định phê duyệt tín dụng, hạn mức rủi ro trước thanh toán, hạn mức rủi ro gián tiếp tại VPBank	40/2024/QĐI-HĐQT	27/02/2024
5.	Quy định sửa đổi, bổ sung quy định phê duyệt tín dụng, hạn mức rủi ro trước thanh toán, hạn mức rủi ro gián tiếp tại VPBank	97/2024/QĐi-HĐQT	17/04/2024
6.	Quy định về bảo đảm tín dụng tại VPBank	198/2021/QĐi-HĐQT	27/09/2021
7.	Quy định cho vay của VPBank	46/2023/QĐi-TGD	31/08/2023
8.	Quyết định v/v ban hành tỷ lệ cấp tín dụng tối đa trên giá trị TSBĐ - LTV	75/2024/QĐ-TGD	03/07/2024
9.	Quy định xác định và phê duyệt hạn mức đối tác của VPBank đối với Khách hàng là định chế tài chính	913/2020/QĐi-HĐQT	20/08/2020
10.	Quy định về kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn	75/2021/QĐi-TGD	25/08/2021
11.	Quy định kiểm soát sau cấp tín dụng	41/2023/QĐi-TGD	30/08/2023

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank

	dành cho Khách hàng thuộc quản lý của Khối SME		
12.	Quy định thực hiện báo cáo gửi cơ quan nhà nước	76/2024/QĐI-TGD	27/06/2024

2. Các Quy định của pháp luật:

STT	Tên văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành
1.	Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh	08/2023/TT-NHNN	30/06/2023
2.	Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp	12/2022/TT-NHNN	30/09/2022
3.	Thông tư Quy định về Nghiệp vụ thư tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng	21/2024/TT-NHNN	28/06/2024
4.	Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	21/2014/TT-NHNN	14/08/2014
5.	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	28/2016/TT-NHNN	05/10/2016
6.	Thông tư ban hành danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam	31/2022/TT-BTC	08/06/2022
7.	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương	69/2018/NĐ-CP	15/05/2018

8.	Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	22/2019/TT-NHNN	15/11/2019
9.	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	09/2024/TT-NHNN	28/06/2024
10.	Luật các Tổ chức tín dụng	32/2024/QH15	18/01/2024

HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG/ĐÀO TẠO

Q&A	Email	Đào tạo tập trung	Khác
	X		